R. F-c/GIN

EL CÓDIGO PENAL
Y
LA FRENOPATOLOGÍA

Ó SEA

Manera de armonizar el espíritu y el lenguaje del Código penal con el estado presente de los conocimientos frenopáticos

TEMA DEL PROGRAMA
DEL CONGRESO MÉDICO INTERNACIONAL
celebrado en Barcelona en Septiembre de 1888,

POR EL

Dr. D. JUAN GINÉ Y PARTAGÁS

Catedrático de Clínica quirúrgica de la Universidad de Barcelona,
Médico-Director del manicomio Nueva-Belén
en San Gervasio de Cassolas, etc.

BARCELONA

TIPO-LITOGRAFÍA DE LOS SUCESORES DE N. RAMÍREZ Y C.ª
Pasaje de Escudillers, número 4
1888

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
0700395701

EL CÓDIGO PENAL

Y

LA FRENOPATOLOGÍA

Ó SEA

Manera de armonizar el espíritu
y el lenguaje del Código penal con el estado presente
de los conocimientos frenopáticos

TEMA DEL PROGRAMA

DEL CONGRESO MÉDICO INTERNACIONAL

celebrado en Barcelona en Septiembre de 1888,

POR EL

Dr. D. Juan Giné y Partagás

Catedrático de clínica quirúrgica de la Universidad de Barcelona,
Médico-Director del manicomio Nueva-Belén
en San Gervasio de Cassolas, etc.

BARCELONA

TIPO-LITOGRAFÍA DE LOS SUCESORES DE N. RAMÍREZ Y C.ª
Pasaje de Escudillers, número 4
1888

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA - MEDICINA -

R. 499 774

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

EL CÓDIGO PENAL Y LA FRENOPATOLOGÍA

Ó SEA

Manera de armonizar el espíritu y el lenguaje del Código penal con el estado presente de los conocimientos frenopáticos

I

El espíritu de las leyes debe ser antropológico

SEÑORES:

El hombre es anterior á las leyes. Por vínculo de la ley se originan las colectividades humanas. Este vínculo no es verdadero, ni firme, ni permanente, sinó en cuanto se estima justo y equitativo.

Las leyes las elabora el pensamiento; pero deben arrancar de los sentimientos de los pueblos. La ley que no se adapta al sentimiento, no es justa. La ley injusta no atrae, sino que repele los elementos sociales.

El despotismo y la tiranía aplastan hombres, los subyugan; mas no les reunen. Aquellos actúan por fuerza de cohesión: no crean afinidades.

La afinidad social, por lo mismo que es inherente á la naturaleza del hombre, dimana de sus propios sentimientos, y halla su razón de ser en los impulsos que incesantemente aguijonean el organismo viviente, en busca del medio que necesita.

Sólo el que se inspira en los conocimientos de la Fisiología humana tiene luces adecuadas para juzgar de estas afini-

dades. La ley debe interpretarlas genuinamente, para satisfacerlas, encaminándolas de la manera más útil á los fines de la vida colectiva.

De ahí se sigue, que el espíritu de las leyes debe ser antropológico.

No deben ni pueden, en consecuencia, los legisladores desdeñarse de acudir á la Medicina—la ciencia que más conoce del hombre, así en salud como en enfermedad—para confeccionar los códigos ó para modificarlos á tenor de los progresos de los conocimientos biológicos.

Hé aquí porqué, una vez más, los médicos pedimos ser oídos por los legistas y legisladores: queremos que el lenguaje y aun el espíritu del Código penal se armonicen con el estado actual de los conocimientos frenopáticos.

¿Es esto posible?

II

Desde el punto de vista antropológico, nuestro Código penal adolece de defectos de lenguaje y de fondo

Hablemos, desde el punto de vista de la patología mental, de las imperfecciones del Código y señalemos los inconvenientes que de ellas resultan.

Mirado bajo el concepto antropológico, el Código penal en España vigente ¿es acaso más imperfecto que el de las naciones vecinas? Tratándose de reformas útiles, no nos habrían de proporcionar muchas ventajas los *ingertos*. El *ingerto*—dicho sea de paso—es procedimiento, tan cómodo como poco productivo, á que, con sobrada frecuencia y á veces con escaso acierto, han apelado nuestros legisladores, de ordinario más ganosos de innovaciones que de estudios.

Del enunciado del tema se desprende, que las reformas que se solicitan son de dos órdenes: unas miran al lenguaje, que es como decir á la terminología médica, ó *frenopatológica* que campea en la ley penal, y otros al fondo, ó sea al concepto que de los diferentes estados de la mente deben formarse los que tienen la grave misión de entender de la apli-

cación de las penas en relación con los actos y la responsabilidad legal de los que los han ejecutado.

Digámoslo sin embozo: las aspiraciones de la Medicina contemporánea más se encaminan á modificar el *espíritu* que la *forma* del Código penal. Hay mucha más distancia entre los conceptos que de la responsabilidad criminal poseen magistrados y alienistas, que la que media entre el lenguaje vulgar, incorrecto, vago y aun frecuentemente impropio, de las leyes penales, y el preciso, científico, clínico y adecuado á los objetos, que emplea la Frenopatología.

Tales diferencias de criterio, entre hombres de cuya honradez y buen sentido no sería lícito dudar, dimanan de la diversidad de puntos de partida: unos, los jurisconsultos, juzgan de la mente humana por la vía subjetiva y se valen del método deductivo; los médicos, procediendo siempre por inducción empírica, sólo vemos funciones encefálicas. Ellos pagan tributo al escolasticismo opresor; nosotros, desligados de imposiciones históricas, no abandonamos la luminosa senda de la ciencia biológica.

III

En patología mental, el criterio fisiológico es, en la Historia, anterior al metafísico

Curioso sería, si ya no fuese tan triste, averiguar los orígenes de tan diametral oposición de conceptos.

Que las maravillas del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad son obra del admirable organismo del cerebro y que la locura consiste en un trastorno morboso de los centros de la innervación, no son ideas modernas. Ocupándose de la *enfermedad de los escitas*, atribuída á una manifestación de la cólera de los dioses, Hipócrates declara que, ni ésta ni ninguna enfermedad, es de origen más divino que las demás. Su recto espíritu de observación, no desviado por preocupaciones místicas, que más tarde habían de sembrar de tinieblas el campo nosológico, le permitió señalar buen número de hechos clínicos, que aún hoy día vemos comprobados. De estos son, por ejemplo, la coexistencia de la melancolía y la epilepsia; el influjo propicio de los flujos hemorroidales en la

manía; la analgesia y aún la anestesia que presentan muchos alienados; la frecuencia con que se ven estallar los trastornos mentales en primavera; la influencia de las pasiones deprimentes en la etiología de las vesanias; la rebeldía que éstas oponen á los medios curativos cuando aparecen en la virilidad y más aún en la edad provecta. Hipócrates habló de la locura como médico y como eminente filósofo

Consecuentes con estas nociones, vemos á los médicos griegos combatir las enfermedades mentales de la misma manera que hoy día lo hacemos nosotros: no desdeñan los modificadores morales—el cariño, la suavidad, la sustracción á impresiones tumultuosas, la música, los placeres del campo, y al propio tiempo echan mano de recursos farmacológicos—entre los cuales figura en primer término el *eléboro*—en su mayoría purgantes, con el objeto de determinar en la mucosa intestinal una irritación transitoria, que obre derivando los estímulos acumulados en el cerebro. Todos, unánimemente, condenan, como nosotros, los medios coercitivos y los castigos corporales.

¿Cómo fué, que ideas tan sanas, tan conformes con lo que enseña la experiencia en nuestros manicomios, no continuaron alumbrando á la ciencia médica y sirviendo de faro al derecho penal?

IV

Concepto de la locura, en la Edad Media, fundado en la Teología

Sabido es que la Edad Media, á más de hacer tabla rasa con los cuantiosos tesoros del saber humano—Pérgamo y Alejandría—abortó las intrincadas lucubraciones de la Teología; y así, al paso que deificaba el quietismo, pobló el espacio, las selvas, los campos, los templos, los conventos y los cuerpos humanos y aun los de las bestias, de demonios y brujas.

El maligno espíritu dominaba toda la patología nerviosa. El estático era un santo; la histérica, convulsa, alucinada ó letárgica, hacía milagros de abstinencia, de fuerza corporal, de resurrección y también profetizaba. El maniaco furioso,

de pelo desgreñado y boca maldiciente, era un *poseso*; al alucinado por visiones celestiales y por morbosos errores acústicos, cuyo delirio, ya crónico y sistematizado, llegaba á concertar un dogma más ó menos disidente, se le llamaba hereje, y su cuerpo era consumido por la hoguera, á fin de, con sus carnes y sus huesos, anonadar al espíritu de las tinieblas que en ellos se albergaba.

El espíritu lo era todo; el cuerpo nada. Los hombres estudiosos esforzábanse en huir de la naturaleza, para mejor concentrarse en su propio pensamiento. Saber era, ante todo, creer.... y después pensar. El alma, esencia purísima, emanación divina, era la única fuente de sus propios conocimientos; el cuerpo, el cerebro, pasta vil, en relación, por el intermedio de los sentidos, con el *Cosmos*, era el mayor obstáculo de la ciencia. No había manera de aprender como no fuese abstrayéndose del mundo y haciendo caso omiso de los sentidos, testimonios engañosos y eternos perturbadores del funcionamiento anímico.

Eran de sabios el ayuno, la maceración del cuerpo por el silicio, la rigurosa privación de los placeres á que brinda la naturaleza, y sobre todo la repulsión á los incentivos del amor. El celibato y la virginidad, sublimes perfeccionamientos del sér humano; la procreación, siquiera fuese en matrimonio, una debilidad y gran merma de la virtud. La vida mundana, ráfaga instantánea en el eterno existir del alma, era tan sólo un plazo de prueba concedido á los mortales para hacerse acreedores, mediante rezos y penitencia, á los inefables goces de la vida celestial.

Los enemigos del hombre eran y son aún: el *mundo*, el *demonio* y la *carne:* el *mundo*, porque nos hace sentir; el *demonio*, porque, tentándonos, nos hace pensar lo que no se ajusta exactamente con la revelación, y además nos induce á buscar placeres en la naturaleza; la *carne*, porque es la antítesis del espíritu: es su cárcel, su verdugo, pues la inclina al pecado, que es la muerte eterna.

A los que, haciendo prácticos estos principios, huían del mundo, para flagelarse la espalda y entregarse á la más austera penitencia en las soledades de la Tebaida, alimentándose de yerbas y raíces, y que, por despreciar la materia,

pasaban lustros y más lustros sin lavarse la cara ni las manos, ni los piés, se les tenía por dechados de perfección y la Iglesia los canonizaba. Esos melancólicos extenuados, verdaderos *sitófobos* de los bosques y además visionarios, estáticos, mudos ó predicadores del desierto, esos detractores del mundo y de la vida real, morían en la tierra; pero pasaban en seguida á poblar el cielo por toda la eternidad.

V

El idealismo en pugna con la Fisiologia cerebral

Los albores del Renacimiento de las ciencias y de las letras no tuvieron poder bastante para disipar las densas sombras de la Edad Media; se necesitarán los intensos focos de luz que constituyen el patrimonio de nuestro siglo, para que el pensamiento se emancipe y pueda desplegarse por sus naturales sendas. Del laboratorio biológico han salido estas verdades: del mundo al nervio, del nervio al cerebro, del cerebro al músculo; la sensibilidad es una de las propiedades fisiológicas de los elementos nerviosos; la inteligencia una aptitud del cerebro; las voliciones, reflegismos conscientes, que comienzan en la masa encefálica y terminan exteriorizándose en los músculos que se contraen; la conciencia no es una facultad, sino una suma de actos cerebrales; la libertad moral, el libre albedrío, una ilusión del individuo, resultante de la necesidad que tiene el sistema nervioso de ceder al motivo, ó dígase el impulso, que últimamente y con más intensidad obra en los núcleos encefálicos perceptivos, intelectivos y volitivos. La Pscicología pierde sus derechos; su lugar lo ocupa la fisiología del encéfalo.

¿Qué sería un cerebro vírgen de sensaciones? Un cerebro sin ideas. ¿Qué vendría a ser un cerebro sin ideas? Un cerebro sin recuerdos, sin juicios, sin aptitud para comparar ni raciocinar. Quien no siente ni recuerda sensaciones, no puede querer: para querer, es indispensable conocer la cosa que se quiere. Un cerebro así desprovisto de primeras materias, sería á lo más un ganglio colosal, un gran centro de reflegismos automáticos. Si fuera dable reunir en una masa común

los numerosos nudos de substancia nerviosa que se hallan diseminados en el plexo solar con los que se encuentran esparcidos en los mesentéricos, renales, vesicales, etc., que constituyen el rico patrimonio de los pneumogástricos y del gran simpático, tendríamos un cerebro tal como lo hemos imaginado, y aun mucho más perfecto, pues, avezado á funcionar, sería quizás más hábil para sentir, pensar y querer.

El teólogo que fulmina el anatema contra los sentidos, trátándoles de falsos y engañadores de la mente; el metafísico que todo lo espera de la abstracción y de las operaciones mentales más distantes del origen del pensamiento, que no puede ser otro que la sensación—pues no existen ideas innatas—son como sería el arquitecto que, enamorado de la concepción artística, renegase de la piedra, de la cal, de los ladrillos y del cemento. Sin estas primeras materias, sólo es dable construir *castillos al aire,* ó por mejor decir aún, *de aire. Castillos de aire,...* hé aquí la obra larga, penosísima y no terminada todavía, de las tres instituciones más presuntuosas en la historia de las ciencias: la Teología, la Metafísica y la Psicología.

No hay que desconocerlo: su espíritu se compagina perfectamente con su objeto y con los medios de que han dispuesto. Sentir es pensar; pensar y creer son cosas antitéticas: la fe y los sentidos se repelen mutuamente. Todas las teogonías son enemigas de los sentidos. Los sentidos en su estado normal, sólo se ejercitan en la naturaleza; la fe consiste en inyectar en la mente lo sobrenatural y aun lo contra-natural. El sol detiene su carrera; los muertos resucitan; los graves suben al cielo. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Los medios: amenazas de muerte eterna y promesas de otra vida, también eterna, en sujetos en quienes la debilidad mental es cuidadosamente cultivada con el estiércol de la ignorancia. Otro medio: la cruz que termina en una espada; si menospreciais la empuñadura, os amenaza la hoja. El Rey se asocia al Sacerdote, cuando el Sacerdote no excomulga al

Rey; á veces el Rey sabe sortear los rayos de la divina cólera: en este caso, el Sacerdote calla ó defiende al Rey. Otro medio, en fin, la llama, que todo lo purifica, purificará también al impenitente ó relapso que escapó con un resto de vida de los traumatizantes argumentos del Santo Oficio. Resultado: cenizas aventadas y un mártir de la libertad del cerebro, que hoy día resucita, y á cuya memoria se va á erigir un monumento no lejos del Vaticano,... No es preciso nombrar á Jordano Bruno.

VI

Influjo del idealismo en el atraso de la verdadera noción de la fisiología cerebral

La funesta influencia que han ejercido estas ideas no quiero expresarla yo: lo dirá mejor uno de los más eminentes profesores de la Medicina forense contemporánea, el doctor Mautsley, catedrático de Medicina legal del University—College, de Londres. «Como la teología y la metafísica tenían comunidad de intereses, trataron de aliarse estrechamente, á fin de conservar enteramente la posesión del dominio del espíritu y poner diques al progreso de la investigación inductiva. Aparte sus nociones favoritas sobre la naturaleza del espíritu y sus relaciones con el cuerpo, mirábase como imposible y se hubiera denunciado como un sacrilegio el empezar el estudio de estas cosas por la observación física y la experiencia médica. Suponer que se podía penetrar hasta lo más secreto del santuario de la naturaleza por la humilde puerta de las funciones somáticas, hubiera sido una glorificación impía é injustificable del cuerpo, ese foco de toda impureza, vaso corruptible, formado en la tierra y de la misma tierra. ¡Qué abominable degradación del espíritu, incorruptible, celeste, venido del cielo y hasta participe de la inmortalidad divina! Al que se hubiese atrevido á proponer una tal doctrina, se le habría condenado á muerte como blasfemo y hereje. Y no obstante, hubiera sido justo proclamarle bienhechor de la humanidad. No es posible decir cuál de las falsas creencias profesadas por la humanidad ha pro-

ducido efectos más perniciosos; pero se puede asegurar que pocos errores de doctrina han causado mayores males que la noción teológica de las relaciones del cuerpo y del espíritu.» (1)

Proclamados los derechos del método biológico, los metafísicos debieron quedar sin empleo. No se dieron, sin embargo, á partido: abandonadas las querellas del *realismo* y *nominalismo*, creyéronse obligados á explotar la práctica de la observación mental en sí mismos. Los médicos, en cambio, estudiaban la mente humana por sus manifestaciones exteriores, en relación con las condiciones orgánicas. Buscaban ideas precisas por la misma senda por la que les había sido dado alcanzarlas acerca de la respiración, digestión, circulación, visión, etc. Los metafísicos no cesaban de condenar este método en aplicación al estudio de los fenómenos psicológicos. Según ellos, cada observador debía constituirse á la vez en sujeto y objeto de estudio y describir el sentimiento, el pensamiento y la voluntad de los otros, á tenor de los resultados que diese la contemplación de su propio funcionamiento psíquico.

Limitáranse á estas pretensiones y no habría más perjuicio que el supérfluo paralelismo—nunca convergencia—de dos doctrinas distintas. Los ideólogos prepararían pasto para aquellos que encuentran deleite en las evoluciones de la fantasía, ya que sólo repulsión les inspiran las *groserías* de la Naturaleza; los fisiólogos, escudriñando la complicadísima trabazón de células y tubos que forma la admirable masa encefálica é investigando, con el auxilio de vivisecciones y con el testimonio de las lesiones anatómicas, el modo de funcionar de todas y cada una de las partes del sistema nervioso, proveerían de nociones útiles á los que anhelan emplear el tiempo en estudios formales. Los poetas y toda la gente sentimental abrazarían el idealismo; los médicos seríamos del partido fisiológico, y los magistrados, ganosos de inspirarse en la verdad, tomarían nuestros consejos ó seguirían nuestro ejemplo.

---

(1) *Le Crime et la folie* (pág. 11).

Mas, no paran aquí los males de la metafísica: sus aspiraciones son exorbitantes; pretende conocer de la mente enferma en méritos de lo que pasa en la mente sana. En tal lance, ó los médicos debemos hacernos metafísicos, ó no ha de sernos lícito entender de las enfermedades mentales.

Para el médico, la locura es un estado patológico: la expresión de un trastorno sustancial del cerebro; para el ideólogo, la alienación mental es una enfermedad del alma.

¡Qué enormidad! Enfermedad, descomposición, desórden, de las partes de un todo; el espíritu, el alma, entidad simple, purísima, hecha á imagen de Dios. Lo descomponible no puede ser espiritual, pues lo simple no puede ser descompuesto; esto es axiomático. Sólo las cosas materiales son susceptibles de descomposición... Aquel que—fuera de la acepción poética—admita enfermedades del alma, niega la existencia del alma.

No hemos de ser tan injustos que neguemos á los psicoló gos la noción del absurdo que contiene su propia doctrina;... mas no por esto sueltan la presa: siguen pretendiendo, con la observación de su propia mente, interpretar la mecánica de la mente enferma.

A los médicos nos conceden los intestinos, el hígado, el estómago, los pulmones, y hasta cierto punto, el corazón; ellos pretenden ser los dueños de la vida cerebral... No obstante, más de un idealista ha muerto de apoplegía, y, en su enfermedad, ha sido llamado el médico; otros han padecido anemia cerebral, proveniente de las fatigosas lucubraciones sobre el ser y los estados del espíritu, y han ingerido hierro y ópio que recetaron los médicos; otros, en fin, misántropos, melancólicos, desesperados de no poder seguir los vuelos de esa leve mariposa, esa *psiquis*, que con tanto empeño persiguieron, se han sentido enloquecer--porque los locos suelen conocerse que pierden la razón, cuando aun no la han perdido del todo—y han acudido al alienista en demanda de un fármaco que les conforte el cerebro, que les acalle el pesar morboso, que les libre de las alucinaciones que torturan sus sentidos, y que les procure las dulzuras de un sueño, que siempre huye de su extenuado encéfalo. Como buenos creyentes, ya están ahitos de orar y confesar y comulgar; ya se impusie--

ron ayunos y rezos, penosísimos por lo que tienen de obligados y automáticos;.. las medicinas de las boticas teológicas nada han podido;.. el ópio, el cloral, el bromuro de potasio ó quizás una buena sesión de hipnotismo, con potente sugestión, hecha por un médico respetable y respetado, han conseguido detener, paliar y quizás curar la terrible vesania. ¿Qué sois? ¿Qué es de vuestro saber, oh eminentes idealistas? Os comportais como los Dulcumaras, que consultan sus propias dolencias con los médicos titulares de mayor reputación.

No recurriera á ese argumento personalísimo, si no tuviera más de una razón para anticiparos el desquite. Vosotros, olvidando que la vejez obstruye las arterias cerebrales; vosotros, afectando ignorar que larga ó aguda enfermedad despojan á la sangre de sus elementos vivificantes, en perjuicio de las fuerzas del cerebro, que tanto necesitan del influjo del humor vital; argüis, y argüis muy frecuentemente, diciendo: «Vedle, ahí está el positivista, el materialista de los libros y del laboratorio... en el trance de la muerte pide confesión de sus pecados; abjura de sus doctrinas; abomina de su falso saber... Suprema luz celestial penetra en su conciencia... Sois los vencedores de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los débiles y de los moribundos. En la cuna, en el borde del sepulcro, en las grandes debilidades del cerebro, presentáis vuestras batallas... allí conseguís vuestras decantadas victorias.» ¡¡Habrá hazaña!!

VII

El criterio jurídico es y debe ser fisiológico

Fuerza es reconocer - y en ello tengo el mayor gusto— que ni nuestros códigos, ni mucho menos nuestros ilustrados jurisconsultos, aparecen vaciados en los vetustos y estrechos moldes de la Metafísica. Sea por reverberación directa, sea por la influencia inductiva de corrientes que crea la contigüidad en que hoy viven las ciencias, han debido penetrarse de uno de los más trascendentales progresos sociológicos de la Medicina moderna: el de considerar la locura como una enfermedad y al loco como un enfermo. La luz se

abre paso á través de preocupaciones seculares. Ellos vienen de allá; el poderoso hálito del libre examen les impele hacia nosotros; el Código y la Medicina se aproximan. Médicos y magistrados colaboramos juntos en la grande obra de administrar justicia.

Para vuestros fallos solicitais nuestras luces: nosotros de buena gana os las ofrecemos; sólo sentimos que en todos los casos no sean tan intensas como vosotros deseais. No queremos penetrar en el santuario de las leyes: vosotros sois los sacerdotes. Pero oid nuestros votos: dejaos conducir por las corrientes de la lógica. Y pues el criterio metafísico es inútil, insano y, por lo mismo, impropio para juzgar de los dislates de la mente, sólo es bueno el criterio de la Clínica, el de la Medicina mental.

Veamos, pues, la *manera de armonizar el espíritu y el lenguaje del Código penal con el estado actual de los conocimientos frenopáticos.*

VIII

Cuestión terminológica

Ocupémonos de la cuestión de forma: veamos los inconvenientes terminológicos del Código penal.

«En el Código penal — dice el nunca bien ponderado y jamás olvidado maestro Dr. D. Pedro Mata (1)—no se ven más que dos palabras para expresar la falta de razón: *imbécil* y *loco*, *imbecilidad* y *locura* (antes se decía loco ó demente), y no sabemos á punto fijo si estas denominaciones son sinónimas ó bien si quieren decir dos formas diferentes de la alteración mental, y que la disyuntiva indica que lo dispuesto en la ley se aplica igualmente al que padece una forma que al que padece la otra. Es el mismo defecto que tenía el Código penal últimamente reformado, y por lo mismo que no hay más que un simple cambio de denominación, seguiremos haciendo las mismas reflexiones que antes hacíamos con las del loco y demente.»

Ahora lo que primero interesa es saber qué entiende la ley por *imbecilidad* y qué por *locura*.

---

(1) *Tratado de Medicina legal*, t. II, p. 230.

Si la palabra *imbecilidad* fuese un término genérico destinado á expresar toda deficiencia ingénita del desarrollo de la mente, ligada á un vicio de conformación del cerebro, todo lo cual hace que el sujeto no pueda alcanzar jamás al común promedio de las aptitudes mentales que presentan los demás hombres de su casta, esta voz sería condicionalmente aceptable en el Código penal; pero si dicha palabra, aplicada al lenguaje jurídico, debe constreñirse al valor que hoy día tiene en patología mental, se hace preciso expresarlo claramente, para entender los alcances de la responsabilidad en los casos de deficiencia mental congenita. Y esto, ¿por qué? Porque los alienistas saben que, por encima y por debajo del *imbécil*, existen otros dos tipos de detención del desenvolvimiento mental que llevan nombres distintos: el *tonto*, ó *flaco de espíritu* y el *idiota*. Aun hay más: si continuamos mirando las cosas por el solo concepto de la responsabilidad criminal en relación con el conocimiento que del bien ó del mal de las acciones tiene el sujeto, veremos aparecer otro tipo de imperfección, cuyo estado no pertenece á la patología, sino á la fisiología social; este tipo es el *ignorante*, que no debe confundirse, por más que tenga con él muchos puntos de contacto, con el *fanático* ni con el *supersticioso*.

Así, pues, cuando la ley exime de responsabilidad á los *imbéciles*, no cuidando de definir la *imbecilidad*, no expresa claramente que aquel beneficio alcance á los *idiotas* y á los *débiles de espíritu*; de donde la conveniencia de adoptar una denominación más genérica ó de indicar taxativamente que la irresponsabilidad alcanza á cada uno de los distintos casos que encerraría la palabra *imbecilidad*, si se considerase genérica.

Para que se vean palpablemente los inconvenientes que de esta indeterminación tecnológica resultan, me he de permitir trazar en breves líneas los caracteres de los tres tipos *afrénicos*, ó mejor, *hipofrénicos*, que acabo de hacer mérito Comenzaré por el menos distante del tipo normal: los *tontos* ó *débiles de espíritu*. (1).

(1) Está hoy día generalmente adoptada la radical fren, en el concepto de *espíritu*, entendiendo por *espíritu*, no precisamente el alma, sinó una palabra que expresa la suma total de las funciones del cerebro, que se llaman sensibilidad, inteligencia y voluntad.

A imitación de Marcé, diríamos que la inteligencia del *tonto*, es un piano al que faltan algunas teclas. Son esos niños en quienes las facultades mentales se desarrollan con mucha lentitud, por lo cual son difíciles de educar y aún más de instruir; constituyen la plaga de los colegios y el azote de los maestros. Conócese, no obstante, que tienen talento para ciertas cosas: aprenden música y dibujo con bastante facilidad; suelen tener buena memoria, por lo cual no es raro que sepan decorar lecciones muy largas ó recitar una buena tirada de versos, pero no entienden lo que dicen. Por esta fácil memoria, algunos presentan marcada aptitud para los idiomas; mas así que se trata de estudios formales, en que deban empeñarse el raciocinio ó la reflexión, no sirven de nada. De ahí que la mayoría se vean precisados á abandonar las carreras literarias; si algunos, á fuerza de años, consiguen un título académico, es porque nunca faltan jueces indulgentes en los tribunales de examen. Su carácter es veleidoso; les placen las excentricidades; les gusta brillar por el parecido; algunos aspiran á dar, y á veces dan, el diapasón de la moda; las señoritas de buen sentido, al recibir de sus manos una flor ó de sus labios un galanteo, suelen decir: *¡qué gomoso!* En resumen, esos sujetos son, como dice el Dr. Regis (1), «un compuesto de lo bueno y de lo malo; tan susceptibles de afecto como de odio, de sentimientos generosos y acciones plausibles, como de artes maléficas.» De ordinario tienen pequeño el cráneo ó prolongado; algunos, empero, no acusan anomalías de conformación exterior; lo cual no obsta para que sea defectuosa la organización de su cerebro.

El *imbécil* propiamente dicho, subsigue en deficiencia mental al *tonto*. Tiene el *imbécil* rasgos físicos, intelectuales y morales que nadie desconoce: cráneo pequeño ó demasiado voluminoso, asimétrico ó mal conformado; cara y aspecto general de bruto; frente angosta y baja; orejas extrañas y adelantadas; ojos pequeños y á menudo estrábicos; la bóveda palatina con una fosa en que se puede esconder el dedo explorador (2); órganos genitales rudimentarios ó sobrada-

(1) *Manuel practique de medecine mentale*, pág. 115.

(2) Véanse mis estudios sobre la *urano estomistoscopia frenopática* en la *Revista Frenop itica barcelonesa*, t. 5.°, pág. 31.

mente desenvueltos. En el concepto de sus facultades intelectuales, son indudablemente aun mucho menos inteligentes que los *débiles de espíritu*; como éstos, suelen también tener algunas aptitudes culminantes, tales son las que se refieren á los artes de imitación—música, pintura;—á veces poseen bastante memoria, pero cuando es cuestión de dedicarles á tareas formales, se echa de ver que son aun más ineptos que los *tontos*. Desde el punto de vista de los sentimientos, casi todos los imbéciles son más inclinados al egoismo y á las malas pasiones que al cariño y al afecto; estos sentimientos aparecen en su existencia como meros destellos del bien. De esos infelices ha dicho Marcé que «en general son vanidosos, irascibles, golosos, poltrones, crédulos y dados á los excesos venéreos y alcohólicos, así como también á actos violentos;» pocos dejan de entregarse furiosamente al onanismo y aún á la bestialidad y á la pederastría. Tienen, de cuando en cuando, arrebatos melancólicos ó maníacos, que les hacen autores de toda clase de delitos, desde los ataques al pudor hasta el incendio, el robo, el suicidio y el homicidio. Entonces es cuando se pone en tela de juicio su responsabilidad.

Hay una *imbecilidad moral*, que conviene distinguir de la *locura* de este nombre y que ha sido uno de los objetos predilectos de mis modestos estudios frenopáticos. El imbécil moral es un sér incompleto y peligrosísimo.

Viene al mundo completamente exento de aptitudes para el desarrollo de los sentimientos altruistas, que hacen del hombre un ser sociable. Aun cuando dotado de un regular caudal de aptitudes intelectivas, que le permitiría cultivar con provecho cualquiera de los ramos del saber humano, no emplea este patrimonio cerebral en el sentido de lo bueno, sinó que lo aplica para causar males. Su cerebro— yo lo tengo escrito— *es pasta de crimen*. Invencible aversión al trabajo útil; morosidad, vecina del estupor, ó movilidad exagerada, que les induce á mudar diariamente de propósito y de oficio; mentir por afición y sin ventaja, ó exagerar la verdad de las cosas y de los sucesos; hipocresía en los actos y en las palabras, no tanto para eludir el castigo, como para no verse privados de llevar á cabo sus viciosos designios; des-

arrollo gradual del instinto del robo, con abuso de la confianza y del cariño; promesas de enmienda frecuentemente reiteradas y jamás cumplidas; amor sentido como pasión brutal ó trocado en onanismo; ineficacia del castigo, pues jamás produce enmienda; falta de proporción entre la cuantía del delito y la gravedad de la pena á él anexa con el beneficio que de aquél han de reportar; carencia de remordimientos; quebranto de las leyes sin motivos pasionales ó por motivos insignificantes; inutilidad de la educación más esmerada, aun cuando les haya sido proporcionada desde la primera infancia... Tales son los caracteres que constituyen el conjunto patagnomónico de la *imbecilidad moral* (1).

El *idiota* es el tipo más degradado de la especie humana: de hombre, apenas conserva más que la silueta y los contornos del cuerpo. Su inteligencia, sentimientos y voliciones están muy por debajo de los de los animales antropomorfos, de los del perro, del gato, del caballo, del elefante, etc. Ostentan vicios de conformación en diferentes partes de su cuerpo, pequeño y rechoncho; tienen manos de niño y muchos son polidáctilos y micro ó bien macrocéfalos, con extraña conformación; su fisonomía es bestial, sin movimientos expresivos; hay además sordo-mudez, estrabismo, dentición anómala; fosa urano-palatina muy profunda; boca babosa; movimientos coreiformes de la cara, tronco y miembros; frecuentemente paraplegía ó hemiplegia infantiles; obtusión de todos los sentidos; inteligencia sumamente rudimentaria, de donde lenguaje nulo ó circunscrito á un corto número de vocablos. En el *grado segundo*— Esquirol señaló tres—aún pueden comer por sí solos y elegir los alimentos; los *idiotas de primer grado*—idiotas completos—necesitan de quién les ponga los manjares en la boca. Apenas presentan esbozos de facultades afectivas: los instintos las reemplazan; desconocen el amor y el pudor; muestran sus desnudeces y se ononadan en público; muchos, á más de sordos y mudos, son ciegos ó

---

(1) Véase para más detalles mi carta al Dr. D. Víctor Acha, de San Sebastián, *Revista Frenopática barcelonesa*, tomo V, pág. 169.

bizcos; sus ganglios son pasto de la escrófula; á menudo se encolerizan, sin provocación visible; en tal estado, gruñen ó aúllan: parecen bestias. Seres tan abortivos en nuestra especie siguen la ley de la naturaleza: mueren en edad temprana.

El legislador ha querido que la responsabilidad criminal corra parejas con la noción que de la bondad ó maldad de las acciones que ejecutan tienen sus autores. De la responsabilidad de los *idiotas* nadie podría dudar, por más que la ley no les mente; tampoco cabrían vacilaciones respecto de los delitos cometidos por los *imbéciles*, puesto que el Código les exime explícitamente; pero tratándose de un crimen ejecutado por un *tonto*, por un *sujeto flaco de espíritu*, ¡cuántas dudas podrían presentarse! Si porque no los menciona la ley, los *tontos* debieran considerarse plenamente responsables, ¿habría sombra de motivo para eximir á los *idiotas*?

Es, pues, indispensable reemplazar la palabra *imbecilidad* por otro término ú otra dicción de sentido más lato: ¿No sería conveniente decir: *deficiencia congénita de desarrollo frénico* ó *mental*? ¿No valdría más, al hacer referencia á los sujetos afectados de esos achaques ó anomalías, señalar nominalmente á los *flacos* ó *débiles de espíritu*, á los *imbéciles* y á los *idiotas* de todos grados?

Aun sube mucho más de punto la inconveniencia de la palabra *imbecilidad*, en la aplicación que de ella hace el Código penal, cuando se tiene en cuenta, que habiendo venido, con ocasión de la reforma de éste, á sustituir á la voz *demencia*, *imbéciles*, *tontos*, *idiotas* y *dementes* resultan confundidos en una común denominación. Esta es la interpretación más benévola de la letra de la ley, pues si debiéramos atenernos solo á ella, resultaría que los *dementes*, puesto que ya hoy no se les nombra, deberían ser privados de los beneficios de la irresponsabilidad. Pero, ¿qué sería de una ley que, absolviendo á los *locos*, hiciese responsables á los dementes, que son los locos *rematados*, locos incurables, de toda incurabilidad?Á tales tropiezos, ocasionados á funestas trascendencias, conduce el vicio de marchar sin la luz conveniente á través de materias ajenas á los estudios de ciertos legisladores.

Es, pues, conveniente que ni el Código, ni los magistra-

dos, ni mucho menos los médicos, confundan al *imbécil*, al *atrasado de espíritu* y al *idiota* con el *demente*. Cierto que en unos y otros hay deficiencia en todos los actos cerebrales, á contar desde la percepción, que es obtusa, porque obtusos son los sentidos externos, hasta la ideación, la formación de juicios, el raciocinio, la reflexión, la conciencia, la voluntad y la libertad moral; pero hay una diferencia capitalísima, pues, como dice Esquirol, el *demente* es un rico arruinado, un rico que se ha vuelto pobre porque ha perdido el capital, al paso que el *tonto*, el *imbécil* y el *idiota* nunca han poseído el tesoro de inteligencia que es común á los demás hombres siempre han vivido en el infortunio y la miseria. Por esto son congénitas las deficiencias del desarrollo frénico, al paso que la *demencia* es el resultado de una enfermedad cerebral, inflamatoria ó neoplásmica, ó el término de cualquiera de las locuras que no se han encaminado á la curación. «La demencia, — he escrito en otro lugar, — es el *caput mortuum* de la locura (1).»

De lo expuesto se colige, que no fué bueno el acuerdo de sustituir la voz *demencia* por la palabra *imbecilidad*, y que más acertado hubiera sido añadir esta palabra á la primera.

Así que, con el fin de *armonizar el lenguaje del Código penal vigente con el estado actual de los conocimientos frenopáticos*, propongo, que el art. 8.º, que dice:

«No delinquen; y por consiguiente, están exentos de responsabilidad:

1.º El imbécil y el loco, á no ser que haya obrado en un intervalo de razón»—luego me ocuparé de esta proposición incidental, que afecta al fondo de la cuestión—se modifique en los siguientes términos:

«No delinquen, y por consiguiente, están exentos de responsabilidad:

1.º *Los que padecen deficiencia congénita en el desarrollo mental, ó sea los débiles de espíritu, los imbéciles y los idiotas los dementes y los locos*».

Si se admitiese esta reforma, podríamos dar por satisfe-

---

(1) *Tratado de Frenopatología.*

chas, por el presente, nuestras aspiraciones, en cuanto se refiere á la cuestión terminológica.

Abordemos otras más arduas, pues dicen relación al fondo ó espíritu de la ley penal.

IX

Cuestiones de fondo.—La conciencia el libre albedrío y las penas

Las cuestiones de fondo que vienen contenidas en el tema que estudiamos son dos: por lo que á la ley se refiere, la responsabilidad del acusado; por lo que respecta á la medicina, el estado fisiológico ó anormal de la mente del sujeto al cometer el delito.

Tratándose de la responsabilidad humana, preséntase en primer término el pavoroso problema de *libre albedrío*.

Entiende la escuela psicológica que el hombre es libre de obrar en proporción de los juicios que de las cosas y de los hechos tiene. Posee, además, un sentido íntimo, por el cual discierne lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, y, por el conocimiento que tiene de las leyes, lo legal de lo ilegal. Siempre y cuando el hombre obra en sentido del bien, de la justicia y en conformidad con las leyes, sus acciones son plausibles; delinque, y al mismo tiempo *peca*, cuando, teniendo clara noción del bien y del mal, procede de manera que omite el ejercicio de una acción buena—delitos por *omisión*—ó comete un acto perverso—delitos por *comisión*.

Esta doctrina se funda en el estudio de la propia conciencia, y como nunca nos movemos del campo experimental, á cualquiera y en toda ocasión le es dable hacer la prueba. La impresión ó el recuerdo de un objeto excita en nosotros un conato de atracción ó repulsión: es el *deseo*. No somos libres en la concepción de los *deseos*; pero, en el estado normal de la mente, conocemos si la satisfacción de éstos es moralmente indiferente ó si dará por resultado una acción buena ó mala. En esta alternativa se ejercita nuestra voluntad, y nos decidimos en uno ó en otro sentido. En esta decisión, que se

considera libérrima, encuentran los psicólogos la muestra evidentísima, la prueba irrecusable de la *libertad moral*.

La *responsabilidad moral* es la consecuencia inmediata de esa libertad, y la *responsabilidad legal* lo es de la aplicación jurídica de la responsabilidad moral. El *derecho penal* se funda en el que tiene la sociedad de defender sus intereses y personas, infligiendo castigos á los que quebrantan sus leyes. Así la *pena* es la expiación del delito y al mismo tiempo el ejercicio de la *vindicta pública*. El fin de las penas debiera ser preservar á la sociedad de los inconvenientes que le traen los delitos, al propio tiempo que corregir á los delincuentes, haciendo de modo que los miembros que le son perniciosos se truequen en miembros útiles.

Cuando se habla de *vindicta pública*, me parece que se trata de satisfacer una inclinación del espíritu humano que siempre ha sido reprobada: la *venganza*. Si el sentimiento de odio que inspira el deseo de vengarse es universalmente reprobado en las personas, siento que aun debiera ser más abominado cuando constituye una expresión colectiva. Esta venganza, en nombre de la ley, es la expresión de un odio múltiple, y por consiguiente, mucho más cuantioso que un odio individual. En malhora se pedirá la represión de los sentimientos viciosos de los gobernantes, si el Estado es el primero en hacer ostentación y gala de esas mismas miserias. El juego de azar tendrá siempre su defensa en la lotería nacional... el homicidio en la guerra y el robo en las conquistas.

Claro está que esa entidad sensitiva, intelectiva, consciente y libremente voluntaria, no puede ser otra que el *alma*. Ella es quien se siente y conoce á sí misma; ella quien posee la noción firmísima de su propia libertad. Ella es, pues, quien delinque ó falta á la ley... Ella debiera ser la castigada: el cuerpo, que no se siente, ni se conoce, ni tiene libertad de obrar, carece de responsabilidad... Mas al cuerpo se le azota; se le priva de movimientos y de aire en la cárcel; se le carga de cadenas; se le obliga á vivir en países insanos—*ostracismo*—se le priva de continuar viviendo en la tierra en que nació y creció—*destierro*;—se le desarticula el atlas sobre el axis, fracturando, ó no, la apófisis odontoides; se le asfixia la san-

gre, ocluyendo la glotis, comprimiendo y fracturando los cartílagos laríngeos; se le detronca la cabeza—*guillotina*—ó se perturban bruscamente las corrientes de sus nervios por mortífera descarga eléctrica.

¡Cuánta diferencia entre el criterio penal de los jueces y el de los teólogos! Aquéllos, castigando el *crímen*, mortifican el cuerpo y perdonan al alma; éstos, castigando el pecado, obra del alma, circunscriben la acción al único culpable. El purgatorio la purifica de faltas leves; el infierno, que es eterno, es para los pecados mortales. Por ahora, únicamente los espíritus van á los lugares de expiación y de castigo de ultra-tumba. La expiación del cuerpo, cómplice, aun cuando inconsciente, del pecado, no comenzará, en el infierno, hasta después de la consumación de los siglos de la tierra.

Una reflexión jurídica: dicen los hombres de la ley que para cada delito no puede haber más que un castigo; el representante de la ley debiera serlo de la Justicia, emanación de Dios; toda infracción de la ley, á más de un *crímen*, es un *pecado*; cada *pecado* debe llevar su penitencia ó su castigo... ¿Cómo es que se imponen dos penas: por la parte de Dios, la del *pecado*; por la de los hombres, el *destierro*, la cárcel, el presidio ó la muerte?

A la vista salta un parangón: porque abandonó las filas, en el fragor de una batalla un soldado, es pasado por las armas; al abandonar las filas, el soldado ha faltado al Rey; ¿debiera el Rey volverle á fusilar?

Confiais en la justicia del cielo;... pues no castigueis en la tierra; castigais en la tierra, ¡sea en alivio del castigo del cielo! Pero, ¿qué alivio cabe en las penas del infierno, si son eternas? Lo que castigan los hombres, no son pecados veniales; son pecados mortales y bien mortales: la estafa, el robo, el homicidio, los ataques á las instituciones, etc. Dado el criterio teológico, que aún impera en los tribunales, ¿cuál es el crimen que no lleve dos castigos?.... Una vez más digamos: «*Si votos, ¿á qué rejas? si rejas, ¿á qué votos?*

Aun hay otra cosa: la confesión del pecado ante Dios, absuelve al pecador; la confesión del delito ante el juez, asegura el castigo de los hombres. Se admira y de todo corazón

se alaba la misericordia divina... ¿por qué los jueces se hallan privados de ejercitar la misericordia humana?

X

La conciencia y la libertad moral fisiológicamente estudiadas

Llevado á sus últimas y naturales consecuencias, el criterio biológico de la responsabilidad moral, alcanza á la negación de la conciencia y del libre albedrío.

Cuando digo que *me siento y me conozco*, doy á entender que siento y conozco las impresiones que se efectúan ó se han efectuado en mi piel, en mis retinas, en mis oídos, en mi paladar, en mi pituitaria, en mis músculos, en mis articulaciones, en mis vísceras, en mi médula y en mi cerebro. Así como siento y conozco estas modalidades que experimenta mi organismo en la periferia del sistema nervioso, — por corrientes centripetas á lo largo de los nervios de sensibilidad, — siento, y por esto conozco, el funcionamiento que tiene lugar en las regiones intelectivas y emotivas de mi cerebro. Todas esas vibraciones del movimiento universal transformado en corriente nerviosa, son concentradas en los núcleos de los hemisferios del cerebro,—*tálamos ópticos*.— Así las vibraciones de la luz, ó rayos luminosos, son enfocados por una lente convergente. ¿Qué es el foco luminoso? ¿Una luz? No, una suma de rayos luminosos. ¿Qué es la *conciencia*? ¿Una luz, una facultad? No; sino un total, una *suma* de actos cerebrales del orden psíquico.

Para probar la exactitud de esta tesis, basta emprender un procedimiento analítico: *descomponer* la conciencia.

Háganse sustracciones á esa suma llamada *conciencia*, y no se tardará en ver cómo se desvanece esa *unidad*, que los psicólogos consideran característica del *yo* humano. La patología mental nos ofrece ejemplos: los dementes, que, con el anonadamiento de la memoria y de las aptitudes perceptivas, van perdiendo la noción de sí mismos. Llega día en que sólo conservan de su personalidad un recuerdo; por esto hablan de sí mismos, no en primera, sino en tercera persona. ¿Y los casos de *doble conciencia*? El tan conocido del Dr. Anam, no es úni-

co; niéguelo ó póngalo en duda un escritor moderno, á un tiempo médico y jurisconsulto, el Dr. Riant, en su reciente y bien escrito libro titulado *Les responsables devant la justice*. Los hechos están en la naturaleza, á pesar de todos los opticismos y pesimismos de los hombres. El yo, según los psicólogos, es prueba evidente de la unidad espiritual; mas el *yo no nace*; el *yo se hace*. No decimos *yo* desde que comenzamos á hablar;... sólo decimos *yo*, cuando hemos adquirido una buena suma de conocimientos. A medida que sentimos, pensamos; y á proporción que pensamos y sentimos, conocemos nuestras sensaciones y pensamientos. Unas y otras forman un todo heterogéneo: la *conciencia*. Este todo, como heterogéneo, es descomponible: hay lesiones cerebrales que lo demuestran. La conciencia no es, pues, una luz de virtud propia, sino un foco luminoso,—sentido metafórico,—resultante de la convergencia de un sinnúmero de cerebraciones periféricas.

No siendo la conciencia una facultad *per se*, sino un *todo*, una *suma* de las múltiples actividades funcionales de diferentes estados y departamentos celulares de los hemisferios cerebrales,—lo cual anatómicamente se demuestra por la disposición radiante de las fibras nerviosas, en relación con los grupos celulares, centrales y periféricos, del encéfalo y por los variados sistemas unitivos y comisurantes de los mismos,—el *libre albedrío*, que debiera tener por eje funcional la conciencia, no viene á ser más que una *ilusión consuetudinaria*.

Basta considerar que cuánto queremos ejecutar y ejecutamos, es en virtud de determinadas excitaciones cerebrales, de las que somos conscientes en el sentido que llevo explicado; estas excitaciones surgen en el cerebro de un modo automático y engendran los *deseos*. Hasta los psicólogos convienen en la necesidad ó fatalidad de los *deseos:* brotan en nosotros á despecho de nuestra voluntad. Cuando nos decidimos á obrar, es siempre en el sentido que marca un deseo. La *determinación*, acto que inmediatamente precede á la exteriorización de la voluntad, se efectúa por la vía que traza el deseo que últimamente ha actuado. Este, aunque no siempre el más vehemente, es, no obstante, el más poderoso y el que imprime carácter al acto concebido.

Sea un ejemplo: en este instante brota en mi mente el deseo de dejar de escribir. A su lado comparece un juicio que reza que tengo el deber social de contribuir, en la medida de mis fuerzas, á los fines de este *Congreso médico:* es un motivo racional que me impele á combatir el deseo de parar de escribir. De la noción de la escasez de mis conocimientos, brota otro motivo racional, que me aconseja y me hace desear el desistir en mi tarea, pues no es cosa de llevar al *Congreso*, donde tantas eminencias científicas se reunen, trabajos de tan poco mérito como el que desde mi inteligencia fluye por las puntas de esta pluma... En esta lucha de motivos y deseos, que produce vacilación en mi espíritu, surge otro deseo, otro *motivo*: el de darme á mí mismo una muestra, una prueba plena de mi libertad moral, de mi voluntad libre: «Así puedo —digo—desistir de mi propósito como continuar en él;... en muestra de que soy libre, libérrimo, me decido á continuar;.. *porque me da la gana.*

¡Qué elocuente prueba acabo de darme de mi libertad moral, de mi libre albedrío! Digan lo que quieran los positivistas de la fisiología: yo estoy contento y satisfecho de la libertad de mi voluntad. . . . . .

. . . . . .

Ahora reparo que para decidirme á continuar escribiendo, he tenido necesidad de un estímulo, de un deseo, de un *motivo:* el de probarme á mi mismo que soy libre. He cedido á él... ¡He cedido al último motivo! Este ha *esclavizado* á mi voluntad, momentos antes indecisa, fluctuante, al influjo de *motivos* de acción opuesta. ¡Mi libertad, mi amada libertad moral, era una ilusión! ¡Era la libertad de los platillos de la fluctuante balanza, cuando esta cae del lado en que se añade un perdigón de mostaza!

Perdónese este grosero,— aunque me parece gráfico — esbozo de una de las concepciones más trascendentales de la filosofía positivista; ahora veremos cómo se expresan los hombres más autorizados de esta escuela:

«No es posible referir á un *quid* incorpóreo—dice Dally— los motivos de nuestras acciones; éstas dependen de nuestra constitución orgánica, más ó menos favorecida por las circunstancias del medio social, inseparable del hombre. En

otros términos; el hombre no puede ser más responsable de sus actos que lo que lo es de las enfermedades que lleva consigo al nacer ó contrae en el decurso de la vida.»

Abundando en las mismas ideas, dice Littré,—*Revue politique*:—«Por su parte, la fisiología que, ya se había ejercitado lo bastante en las funciones menos complicadas, se sintió con fuerzas para abordar las funciones más complicadas; me refiero á las del cerebro y la inteligencia. Lo primero que le chocó fué la estrecha trabazón que une estas dos cosas; todo lo que modifica el estado del órgano cambia el estado de la función. Después, pasando más adelante, se investigó el mecanismo de las ideas, y se reconoció que todas procedían de los nervios que recogen las impresiones exteriores y de los que recogen las impresiones interiores; estando, como están, las celulas que componen las masas intelectuales del cerebro, dotadas de la propiedad irreductible de transformar sus impresiones en ideas, asociarlas, conservarlas, y por estas elaboraciones, elevarlas á combinaciones más superiores. En esta trama tan apretada, no queda ya espacio para el *libre albedrío* de la teología, que se determina por sí mismo, con independencia de todo lo demás, ni para ese albedrío esclavo, que la omnipotencia y la presencia divinas encaminaban de un modo absoluto; lo que se observa es una inteligencia totalmente compuesta de ideas, cuyo origen y asociación se hallan sometidos á la voluntad y sobre las cuales no es posible ejercer imperio, sino por medio del juicio; así, pues, en materias de voluntad, juzgar no es más que apreciar motivos.»

No es menos explícito Hakel—*Naturliche*, pág. 212,—cuando dice: «La voluntad del hombre, así como la del animal, no es libre. El tan difundido dogma del libre albedrío, es científicamente de todo punto insostenible. Cualquier filósofo que estudie los fenómenos de la voluntad en acción, en el hombre y en los animales, llega necesariamente á la convicción de que la voluntad, propiamente hablando, no es nunca libre, sino que siempre se determina por influencias externas.»

La escuela italiana de *Antropología criminal positivista*, se apoya principalmente en el *darwinismo*, ó sea en las leyes de la *selección* y de la *adaptación*. Adscrito á esta escuela,

Garófalo, ha dicho:— *Actas del primer Congreso antropológico criminalista*, pág. 175.—«Los positivistas sustituyen el criterio de la posibilidad ó imposibilidad de adaptación del delincuente á la vida social, al de la responsabilidad moral derivada del libre albedrío.»

Puglia declara que «los antropólogos y los psiquiatras niegan formalmente que sea dable encontrar el libre albedrío entre las potencias psíquicas del hombre. Fundándose en resultados experimentales, admiten que los fenómenos psíquicos son consecuencia necesaria de los fenómenos fisiológicos.»

No continuaré amontonando citas textuales como las que preceden, —que para mayor comodidad he transcrito de la obra del Dr. Riaut, que hace poco he citado, —pues lo dicho basta demostrar que hoy día el criterio positivista, en punto á responsabilidad moral, no vacila, ni se para en términos medios, apoyándose, como se apoya, en los adelantos de la anatomía y fisiología de los centros nerviosos.

XI

Aplicaciones del criterio antropológico de la responsabilidad al derecho penal.

Por poco que se reflexione acerca de las aplicaciones de que es susceptible el criterio antropológico de la responsabilidad al derecho penal, se echará de ver que de su adopción no habían de resultar los grandes desquiciamientos sociales que algunos temen. El Dr. Riant, penetrado de estos temores, escribe (1): «La negación del libre albedrío, de la responsabilidad de la fuerza de resistencia de la voluntad; el crimen explicado por influencias fatales; el criminal en la misma línea que el alienado, que el enfermo, todo esto—aun cuando no esté probado,—no es en modo alguno apropiado para contribuir á la educación moral ni disminuir el número de delincuentes... siempre seguros de hallar una explicación llamada científica y una excusa, siempre preparada para sus maldades.

---

(1) Obra citada, pág. 282.

El ruído que se mueve con tales teorías, ya constituye un peligro social; pero pretender llevarlas al pretorio, entregarlas á la defensa; hacer con ellas lección diaria para los magistrados y jurados; aspirar á transformarlas pronto en artículos de leyes; esto pasaría de la medida, si, para hacerlas aceptar —no ya por el vulgo, dispuesto siempre á encontrarlas buenas, en razón de las inmunidades que pueden procurarle, sino por los juristas, y médicos péritos, que como se sabe, no son fáciles de convencer—no se diese á tantas afirmaciones y negaciones conjeturales, la autoridad de cosas juzgadas por la ciencia.»

¿A qué vienen tales extremecimientos? ¿A nombre de qué esas lamentaciones? ¿A nombre de la humanidad, de la justicia ó de los intereses sociales, ó más bien en provecho de instituciones vetustas que no pueden resistir las luces de la antropología?

Quisiera poseer aun cuando no fuera más que medianos conocimientos en la ciencia del derecho, para no incurrir en alguna enormidad al expresar, siquiera sea brevemente, mis sentimientos en materia de penalidad, tales cual surgen en mi espíritu al calor de mi modesta instrucción biológica. Séanme indulgentes los juristas.

La voluntad se ejercita á impulso de *motivos*—única ocasión de ejercitarse; — los motivos — de *móvere* — proceden directa ó indirectamente del medio cósmico ó social en que vivimos. ¿Queremos que los hombres sean buenos? Pues rodeemos á los hombres de agentes físicos y morales—instituciones, leyes—que les sugieran motivos para que sus actos voluntarios propendan al bien y les alejen del mal.

No castiguemos por venganza—*vindicta pública*—que la venganza es hija del odio—cólera reflexiva—y el odio es mala pasión, así en hombres como en pueblos. Sea la pena, más bien que castigo, remedio ingrato que se aplique al delincuente con dos fines: primero, para que, en vista de que su delito le ha proporcionado más dolores que placeres, el que ha delinquido una vez, se sienta compelido, por los *motivos* penales, á no volver á delinquir; y segundo, para que, sabiendo todos los ciudadanos que las acciones ilegales no producen ventajas, sino sufrimientos, tengan todos siempre ante su

voluntad *motivos* suficientes para abstenerse del mal y para practicar el bien.

De esta suerte la pena no sería en sí misma el desfogue de una pasión brutal, que se quiere que el Estado sienta á nombre de los ciudadanos, sino un medio profiláctico, un preservativo de incurrir en crímenes para aquellos que no han delinquido, casi como un remedio, á la vez curativo y preservativo, para el sentido moral de los que han faltado. El Código penal vendría á ser como un tratado de terapéutica quirúrgica social. Las operaciones de la cirugía son dolorosas; sin rencor, antes bien poseídos de compasión, las practicamos los cirujanos. ¿Una resección, una amputación, la ablación de un tumor, serían más eficaces si el cirujano las hiciese airado contra el enfermo y entre ternos y regaños? La operación es necesaria: la mente fría la concibe y la mano, desapasionada y segura, la ejecuta. Yo quisiera para esa suprema inteligencia que se llama *Estado*, todas las perfecciones apetecibles en la mente humana; le quisiera inteligente, reflexivo, previsor, próvido, liberal y amoroso de sus administrados; le detesto tirano, déspota, jugador, homicida, colérico y sobre todo rencoroso y vengativo; quisiera, para preservar á la sociedad de los horrores del crimen y para afianzar al ciudadano en el uso de sus derechos, *penas* que afligiendo poco al delincuente, le cohibieran en el mal, y sobre todo, que le enmendasen mucho á él y á muchos; por esto desearía la ejemplariedad de los castigos; quisiera, en fin, puesto que la vida es naturalmente breve y además incesantemente amagada de enfermedades, plagas y catástrofes mortíferas, y puesto que la ley castiga el homicidio, que el Estado á su vez no fuese homicida. *El quinto, no matar*;... este mandamiento ha sido escrito lo mismo para los individuos que para las colectividades. Por otra parte, ¿cómo habrían de enmendarse los cadáveres? La pena de muerte es injusta; pero además defectuosa, pues no es ocasionada á producir el mayor de los beneficios de las penas: la enmienda.

XI

El criterio antropológico en relación con la irresponsabilidad de los alienados

Dilucidados estos puntos fundamentales de la filosofía antropológica de la responsabilidad en relación con la penalidad, resultará: que todo aquel que, conociendo claramente las consecuencias naturales de un acto, y poseyendo las fuerzas de resistencia normales para ejecutarlo ó dejarlo de ejecutar de un modo conforme ó disconforme con la ley, podrá ser objeto de aplicación de la pena, si el acto es perverso, si constituye una *falta*, un *delito* ó un *crimen*. Que la voluntad haya sido impulsada ó determinada por un *último motivo*, que el individuo haya obrado *fisiológicamente*, no importa: por esta misma razón se le impondrá una *pena*, á fin de que en lo sucesivo, en su voluntad normal obre un *motivo* más poderoso que el deseo del acto ilegal, el cual *motivo* le conducirá á obrar de conformidad con el bien y á abstenerse de ejecutar el mal. Así entendida, la *responsabilidad moral* es un hecho fisiológico, susceptible de todas las aplicaciones jurídicas, pues de ella derivan la *responsabilidad criminal* y el *derecho penal*.

Ahora, si el autor de un crimen es un sujeto mentalmente incompleto, mentalmente arruinado por la demencia ó afectado de aberraciones mórbosas de la sensibilidad, de las ideas, de los instintos, de los sentimientos ó de la motilidad voluntaria, carecerá de las condiciones normales para la penalidad, pues siendo el sujeto *un enfermo de la mente*, en cualquier criterio sería irresponsable. Al ejecutar el delito, el acusado no tenía noción ni del acto ni de la pena, ó bien, á pesar de tenerla, obraba por un impulso mórboso tan irresistible y tan inconsciente, como lo son para el epiléptico sus propias convulsiones. La pena, á más de injusta, sería infructuosa. ¿Sería justo reprender á los gibosos porque andan corcobados? Reprendiéndoles, ¿se conseguiría que anduvieran con mejor talante y más buen garbo?

«El loco—por regla general, dice el art. 8.°—no delinque, y por consiguiente, está exento de responsabilidad.» El débil de

espíritu, el imbécil, el idiota, el demente y el loco, son seres humanos en estado teratológico ó morboso, cuyo conocimiento incumbe sólo al médico. La condición de *imbecilidad* — término genérico de deficencia mental congénita—ó de locura, importan la de irresponsabilidad criminal. Quien discierne la locura ó la imbecilidad ¿no discierne, *ipso facto*, la irresponsabilidad? ¿Por qué el que *perita* del estado de la mente no ha de *peritar* de la *responsabilidad* del acusado?

No son flojas ni muy solubles las cuestiones que los jueces presentan á los peritos médicos: «Digan, previo examen del procesado, si estaba ó no en el uso de la razón cuando cometió el crimen.» Nos preguntan sobre lo que ha pasado, sin proporcionarnos más datos que los del presente, ó con un caudal muy exiguo de datos históricos. Así y todo, se dan casos en que, haciendo aplicación de la experiencia clínica, le es dado al perito declarar *positiva y terminante* el estado de alienación mental del autor del delito en el acto de cometerlo.

Ahora bien, si *responsabilidad* ó *irresponsabilidad* son condiciones respectivamente necesarias de la salud ó de la enfermedad mental, de la razón ó de la sin razón del acusado, ¿por qué es el juez y no el médico, quien declara responsable ó irresponsable al acusado? Cuando el médico actúa como perito en otras funciones del Estado, su voto es decisivo y tiene el valor de un fallo: sea ejemplo el reconocimiento de reclutas en la declaración de soldados: *útil*, *inútil*, *pendiente de observación*, ó de la *presentación de expediente*: estos pronunciamientos médicos son decisivos y producen ejecutoria.

¿Acaso jueces y magistrados se consideran más competentes en asuntos de medicina mental de lo que lo son los jefes y oficiales del ejército en lo referente á los achaques y enfermedades que eximen del servicio? ¿Piensan que es más fácil juzgar de las enfermedades de la mente que de las de las otras partes del cuerpo humano? Aquí se ve palpitar un error secular, que nunca será bastante combatido. Creese que el sentido común es suficiente para diferenciar la *razón* de la *locura*, y se piensa que basta la razón natural sana para deducir lo que acontece en la mente de los locos. *Error secular* le llamo, porque ya viene engendrado de aquellos tiempos en que la metafísica gobernaba al mundo. ¡Piensan encontrar la

razón de la sin razón, en la *razón de la razón*! ¡Como si un hombre dotado de buenas condiciones de óptica ocular, pretendiese juzgar de la idea de luz que haya podido formarse en el cerebro de un ciego de nacimiento!—Porque el alienado llega á olvidarse de su existencia de cuerdo.—

Nadie extraña que un médico *panto-clínico*, al ser llamado para un caso de alienación mental, diga. «Yo entiendo poco ó nada de esta clase de enfermedades; en las escuelas se explican poco y en la práctica las vemos raras veces; este enfermo incumbre á un alienista.» Conozco jueces y magistrados sobre quienes pesa el infortunio de tener un loco en su familia. No sólo no se han fiado de su sentido común, sino que, no estando seguros de la suficiencia, para este caso, de su médico habitual, han tomado el consejo de un frenópata *sólo para saber si su pariente estaba ó no estaba loco.*

De ese dualismo funcional preestablecido, no se si por la ley ó por las costumbres, entre médicos peritos y magistrados, ¿qué resulta?

Resultan casos como el siguiente, en el cual he tenido hace poco una intervención pericial, de cuyos efectos he quedado tan poco satisfecho, que me deja sin ganas de nuevas reiteraciones. Era el procesado un parricida, epiléptico desde la infancia; un degenerado, que, con mucha pena, aprendió el oficio de carpintero; irregular en los actos de su vida; sifilítico, además, hasta el período terciario—fenómenos de sífilis cerebral—y, para más recargo patogénico, alcoholizante impulsivo — embriaguez frecuente sin recuerdo de haber bebido.—Casado, con un hijo; tres años antes del parricidio, por el *poderoso motivo* de que su mujer no le tenía á punto la comida, sale de su casa, atraviesa la ciudad, compra un revolver, llega al Parque y se dispara dos buenos tiros; uno le fractura el cuerpo de la mandíbula y otro le atraviesa la bóveda palatina, el etmoides y le sale por la frente. Curado, abandona á su mujer é hijo y huye á América. Viudo, regresa á Barcelona, en donde trabaja, aunque con poco provecho, pues, dominado por sus impulsos, frecuentemente, sin motivo, huye del taller. Se aseguraba haberle visto salir de una barbería medio afeitado; diferentes testigos declaran que en varias ocasiones le han visto huir bruscamente de su

compañía. Un amigo le dice, de parte de su suegra, que para cuidar de su hijo, que está enfermo, necesita aquella algún dinero... Ya hay bastante: el procesado compra otro revolver, corre á casa de su suegra, á quien no ha vuelto á ver desde que huyó á América—tres años—y de dos tiros la mata... Con su hijo, permanece al lado de la víctima hasta que le prenden. En la cárcel explica sin ambajes los detalles del crimen; no se muestra arrepentido; está siempre indiferente; sabe que el fiscal le pide la última pena; cuando se le dice que está loco, se enfurece y llora. En el banquillo de los acusados, en el juicio oral, se le ve oir indiferente el largo coloquio entre el tribunal y los médicos peritos. Las conclusiones de estos, que son cuatro, son unánimes y terminantes acerca de la alienación mental del procesado; no vacilan en afirmar que el parricidio fué ejecutado por virtud del estado frenopático. El fiscal modifica sus conclusiones: había calificado el acto de asesinato con premeditación; luego reconoce que esta agravante no existió. Ya no pide la pena capital, sino 20 años de presidio... El Tribunal, sin dar mérito á la declaración unánime y terminante de *locura*, prestada por *cuatro* peritos, declara al acusado *responsable* de parricidio y le condena á 14 años de presidio.

Y yo digo: si así andan las cosas, si los médicos declaramos la *locura* y los magistrados la *responsabilidad* de los que nosotros hemos declarado *locos*, ó sobramos nosotros ó sobran los magistrados;... ó sobra la ciencia médica ó sobran los tribunales.

XII

Influencia que la medicina mental ejerce en el Derecho penal

No se me oculta la prevención con que los frenópatas somos mirados por algunos criminalistas. Suponen que los médicos tenemos empeño en hacer de la alienación mental una panacea aplicable á todos los criminales, movidos por el deseo de ahorrar ejecuciones capitales. A ser cierta esta imputación, tan destituída de fundamento, podríamos nosotros volver ofensa por ofensa á los juristas. «Vosotros—podríamos

decirles—buscais responsabilidad criminal hasta en los locos, estimulados por el bárbaro deseo de que aumente el número de ejecuciones capitales.» ¿Quién, ante el sentido moral de la sociedad moderna, saldría más mal parado?

Dícese que hoy día los defensores echan mano con sobrada frecuencia de la alienación mental para salvar á sus clientes. Este alegato tiene una compensación: aun hoy día, pero más antes, con sobrada frecuencia, los fiscales han manifestado empeño en combatir el hecho de la locura, para que resulte condena. Unas y otras cosas son murmuraciones injuriosas y seguramente calumniosas, de que los hombres formales no deben preocuparse.

Los estudios frenopáticos, con todo y ser de fecha reciente, han producido un gran bien: el mundo ha conocido al *loco*, y como ha visto en él un enfermo, en vez de tratarle con crueldad, le ha deparado asilo y proporcionado asistencia y remedios; pero aún hay un beneficio más cuantioso, que nuestra civilización debe agradecer á la Medicina mental: el cadalso era casi diariamente regado con sangre de enfermos, de hermanos nuestros, que debían inspirar compasión; hoy esos grandes delitos de la pública ignorancia, son mucho menos comunes. Si fuese el caso de buscar en el presente justas compensaciones del pasado, á cambio del sin número de inocentes que murieron á manos del verdugo, ¡cuántos criminales podrían absolverse! Cada vez que el Jefe del Estado, en uso de la más sublime de sus prerogativas, indulta de la pena capital á un delincuente, exclamo: «¡Caiga éste en descuento de la enorme suma de errores en que ha incurrido la justicia histórica!» Sólo me parece extraño que á la vista de tantos y tan irreparables errores, la justicia humana, á fines del explendente siglo décimonono, aun no haya desistido de penar matando.

Por lo demás, del hecho de que hoy día comparezcan en los estrados muchos más locos que antes, no debe alarmarse la conciencia pública, ni mucho menos la de los Magistrados; deben, al contrario, glorificar á la ciencia médica que ha sido causa de un tan gran progreso. Para más sentir la trascendencia de este beneficio, piense cada uno cuán consolador es que si algun dia, uno mismo ó alguno de sus parientes, deu-

dos ó amigos tuviera la incomparable desdicha de perder la razón, podría contar, casi con seguridad, con que no sería tratado como criminal, sino asistido y cuidado como enfermo.

Piensan algunos que la Medicina forense, en punto á cuestiones frenopáticas, se atempera á ciertas reglas y preceptos, de los cuales hace aplicación á los casos concretos. Esta opinión es equivocada, y si algún médico la profesara, debiera renunciarla en aras del deber en que estamos de procurar el mayor acierto en las actuaciones periciales.

El ejercicio de la peritación frenopática ante los tribunales de justicia, debe ser eminentemente clínico: cada acusado es un caso nuevo que requiere un estudio individual.

«En cuestiones de responsabilidad—dice atinadamente el Dr. Riant,—no hay soluciones generales, pues tampoco existen categorías de irresponsables. Los razonamientos previos casi nunca son aplicables. Realmente, las estadísticas, todavía poco comprobantes, pueden ser invocadas á favor de opiniones opuestas. El perito concienzudo debe considerar que se hallará en el caso de tener que resolver tantos problemas, cuantas serán las especies sobre que se le consulte. Siempre y cuando se plantee la cuestión de libertad moral, de responsabilidad para formar su opinión, se verá precisado á estudiar atentamente los hechos de la causa y el estado físico y psíquico del sujeto;..... sin esto no podrá tener más que presunciones. Y aun á pesar de un estudio profundo, ¡cuántas veces se verá obligado á no ir más lejos!... El médico perito no debe olvidar que representa á la ciencia, que no puede aportar á las Audiencias sino verdades del orden científico, y como tales, susceptibles de pruebas. Incúmbele imponerse la regla de no afirmar cosa alguna que no haya sido demostrada; lo que vaya más allá ó es contrario á la observación, no es de su dominio y no pertenece á la ciencia, sino á la tesis ó á la hipótesis. Siempre y cuando la ciencia no se haya decidido en un punto, debe decirlo claramente y dar el nombre de hipótesis á las conjeturas á que nos vemos obligados, mientras se espera cosa mejor, á fin de que no penetre ningún equívoco en la mente de los defensores, de los magistrados ó del jurado, y para que la frase mágica, de que tanto se ha abusado, *la ciencia lo ha dicho*, no sea jamás empleada sin formal motivo.

XIII

El artículo octavo del Código penal y la sentencia del Tribunal Supremo

Una de las cosas más correctas que tiene nuestro Código penal, es la segunda parte del párrafo primero del artículo octavo que dice: que el imbécil y el loco están exentos de responsabilidad criminal, «á no ser que haya obrado en un intervalo de razón.»

Pero viene á continuación, á título de comentario, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1882, que, en mi concepto, malbarata en una buena parte la sencillez, claridad y buen sentido del referido artículo. Dice la sentencia: «Deberá eximirse de responsabilidad por loco el autor de un delito, aun cuando no se halle en estado de locura permanente, si se admite como probado que padecía mucho tiempo atrás accesos de verdadera locura, durante los cuales no sabía lo que hacía ni lo que decía, cuyo estado solía durar días enteros, hallándose en tal situación cuando cometió aquel.»

(*a*) Comencemos por considerar la última parte de esta sentencia: «*hallándose en tal situación*—en la de acceso de locura—*cuando cometió aquel delito.*» Esta es una proposición incidental, pero verdaderamente condicional, y encierra una gran trivialidad: ¿No dice *en absoluto* el artículo 8.°, que es irresponsable el loco? ¿No sabe todo el mundo que la locura viene por accesos y que hay locuras verdaderamente intermitentes? ¿A qué viene una aclaración del texto legal, que, caso de servir de algo, no podría tener más objeto que dejar sentado que puede haber irresponsabilidad durante los accesos de la locura intermitente? Trabajo escusado, puesto que, ya que el Código penal no menta, para distinguirlas, ni la locura *continua* ni la *intermitente*, es indudable que causan irresponsabilidad *todas las locuras*. En efecto, el loco por accesos, mientras éstos duran, es tan loco como los locos más absolutos y permanentes.

(*b*) Otra proposición condicional que en modo alguno se concierta con la ciencia médica, campea en la nombrada sen-

tencia del Tribunal Supremo: «*Si se admite, dice, como probado que padecía* (el autor del delito) *de mucho tiempo atrás accesos de verdadera locura, durante los cuales no sabía lo que hacía ni lo que decía.*»

Observemos una primera vaguedad: *¿qué debe entenderse por mucho tiempo atrás?* ¿Es *mucho tiempo* una semana? ¿un mes? ¿un año? ¿varios años? ¿desde la infancia? La sentencia no determina tiempo: sólo dice *mucho*: lo que para unos será *poco*, podrá ser para otros *mucho*. Cada Tribunal, cada Magistrado, cada Juez, podrá interpretar á su arbitrio ese *mucho*, ya que nada determina.

Segunda vaguedad: «*Los accesos antecedentes debieron ser de verdadera locura.*» ¿Es que existen locuras *verdaderas* y locuras *falsas*? ¿Habrá el alto Tribunal querido aludir á la *simulación* de la locura? Debía haberlo dicho, porque la simulación de la locura—*locura simulada*—es lo más distante de la locura: para hacerse el loco con algún éxito, se necesita estar muy cuerdo, tener mucha inteligencia y..... ser un pícaro. Pero, de ordinario, los malvados no simulan la locura sino con fines criminales: de ahí que las *simulaciones* de locura no deban buscarse en accesos que precedieron al de aquel en que tuvo lugar el crimen, sino en el acto de cometerlo y principalmente *después* de haberlo ejecutado.

¿Habrá el Supremo Tribunal querido dar á entender que sólo deben considerarse accesos de *verdadera locura* aquellos en que hay mucha agitación, gran delirio y hasta furor, no siendo, por lo mismo, *verdaderos* los accesos frenopáticos que, por lo silenciosos, podrían llamarse *mansos*? En este caso—dicho sea con todo el respeto que merece tan alta institución—el Tribunal Supremo ha incurrido en error trascendentalísimo y de fatales resultados en la práctica. No son los locos furiosos los más temibles ni los que causan mayores estragos, sino los *mansos*. De aquellos todos se mantienen á respetuosa distancia y se precaven, por lo mismo que les temen; los últimos, como no inspiran miedo ni desconfianza, nadie se aparta de ellos, y en el estallido frenopático, son los más dañinos. Entre camareros de los manicomios, se tiene por bueno el adagio de «*no fiarse de aguas mansas.*» La inmensa mayoría de los *crímenes frenopáticos* han sido obra del delirio

alucinatorio, que engendra el de persecuciones, crónico, velado y tranquilo, si los hay, pero ocasionado á impulsos irresistibles, á menudo desastrosos.

(*c*) Tampoco se acomoda al criterio de la clínica otra condición de la sentencia del Tribunal Supremo que establece que, para eximir de responsabilidad criminal es preciso que quede averiguado que el sujeto solía tener accesos de locura, *cuyo estado solía durar días enteros*. De esto resulta que los accesos precedentes de locura que hubiesen durado menos de dos días, día y medio, un día, medio día, una hora, algunos minutos, no podrían admitirse en línea de cuenta para determinar la excención de responsabilidad, en un caso dado.

Ciertamente, no son raras las enfermedades mentales cuyos accesos duran más de dos días—*dias enteros*—más de tres, más de una semana;... pero aún son mucho más comunes aquellas en que el *acceso verdadero*—la agitación ó el furor—se desvanecen en un solo día, en un corto número de horas y aun en pocos minutos; entre otras, hállanse en este caso las locuras epilépticas, que son precisamente las que dan un contingente de criminalidad frenopática más elevado.

(*d*) A todo esto se presenta otra dificultad en la práctica: quiere el Supremo Tribunal que queden exentos de responsabilidad los que padecen locura por accesos; mas para tener certeza de que un dádo sujeto sufre esta forma de alienación mental, se exige que se pruebe que *mucho tiempo antes* de cometer el delito, el sujeto había presentado ataques verdaderos de locura. Supongamos que uno de esos *locos por accesos*, comete un delito en el primero ó en el segundo de sus paroxismos frenopáticos, ¿cómo eximirle de responsabilidad si hay que atenerse á las condiciones cronológicas exigidas por la mentada sentencia?

(*e*) El Tribunal Supremo quiere que para ser tenidos por verdaderos los antecedentes accesos de locura, se pruebe que *durante ellos* el sujeto *no sabía lo que hacía ni lo que decía*. Si no fuese obra de institución tan elevada, podría decirse que estas palabras contienen una vulgaridad de primer orden. ¿Créese que los locos no saben lo que hacen ni lo que

dicen? Pues es un error palmario; *cada loco con su tema*; quiero decir que cada loco obra, piensa y habla de conformidad con su delirio. Los locos saben tanto lo que hacen y lo que dicen, como los cuerdos. Pero admitiendo que los locos no supieran lo que hacen ni lo que dicen; ¿cómo averiguaríamos si saben ó no lo que hacen y dicen? ¿Acaso hay algún medio para conocer en otra persona el grado de conocimiento que ella misma tiene de sus propias acciones y palabras?

Entre cuerdos no es raro que cuando alguno observa que los que le ven y le escuchan dan muestras de extrañarse su entusiasmo ó exaltación, para probar que se halla en su cabal juicio, exclame: «yo sé lo que me digo, yo se lo que hago»;... Yo afirmo que esta expresión enfática la he oído mil veces de los labios de los delirantes más exaltados del manicomio.

(*f*) Aun en la parte que tiene de menos inútil la sentencia del Tribunal Supremo, constituye una verdadera redundancia. Trátase de expresar que se eximen de responsabilidad criminal los que hallándose en estado de cordura en el acto del juicio, cometieron el crimen en un acceso frenopático. ¿Por ventura las cuestiones en que han de intervenir los médicos como peritos, no giran casi todas alrededor de la determinación del estado en que se hallaba la mente del acusado en el momento del crimen? ¿No es verdad que para el fallo del Tribunal importa poco ó nada el estado presente de las facultades del autor del crimen? Todo cuanto á los peritos se pregunta respecto del estado actual de la mente del procesado, no tiene otro objeto que fundar juicio acerca de la responsabilidad cuando cometió el crimen, y de la oportunidad ó no oportunidad de la aplicación de la pena. Así, como el estado de locura de hoy no supone necesariamente estado de locura en tiempo anterior, la alienación mental presente no exime de la responsabilidad criminal contraída por actos ejecutados con anterioridad á la enfermedad mental. Por esta razón los criminales que enloquecen en las cárceles, no son absueltos, sino conducidos al manicomio, para procurar su curación; cuando estarán curados, se les obligará á extinguir la condena y aun á subir al cadalso, si tal pena mereció su de-

lito. Lo mismo exactamente se hace con los demás presos cuando contraen alguna enfermedad común; sólo que éstos se quedan en las enfermerías de la cárcel y aquéllos van á un manicomio especial, en razón á que las cárceles no poseen—y debieran tenerlo—un manicomio anejo.

De este análisis crítico resulta: que nuestro Tribunal Supremo, sin duda por no haberse dignado solicitar inspiraciones de algún alienista—y no se necesita ser consumado en la práctica para saber estas cosas—ha venido con su sentencia de 20 de junio de 1882 á desvirtuar todo el mérito de prudencia y de saber que la ciencia médica encuentra en el párrafo primero del artículo octavo del Código penal. Si como ciudadanos debemos respeto y tributamos sumisión á las sentencias de los tribunales, en nombre de la Medicina legal, que representa los intereses sociales que derivan del progreso de la ciencia, hemos de desear que en lo sucesivo los Tribunales y muy pronto los Jurados, en asuntos de responsabilidad por alienación mental, se atengan á la letra del Código, sin fijarse en la sentencia analizada más que para no incurrir en los graves errores que ella encierra y que llevo apuntados.

XIV

El artículo octavo del Código penal y las cuestiones que los Tribunales proponen á los peritos médicos

He dicho que me parecía correcto en letra y espíritu el artículo octavo de nuestro Código penal, porque, después de establecer que no delinquen, y por consiguiente, están exentos de responsabilidad criminal el imbécil y el loco, añade la condición excepcional de que «*éste*—es decir, el *loco*, no el *imbécil*—*haya obrado en un intervalo de razón.*»

En su parte excepcional, el artículo no reza, ni podia rezar, con el *imbécil*; pues, siendo la imbecilidad defecto congénito del desarrollo mental, no hay manera de comprender intervalos de razón, ó fuerza mental suficiente para conocer y atemperarse á las leyes en los sujetos tocados de esta desdicha. El Código se ha contraído al *loco*, porque la locura,

como enfermedad, es susceptible de curación, si bien que el sujeto, como en otras enfermedades, hállase expuesto á las recidivas.

Según la letra del Código, mientras hay locura hay irresponsabilidad, porque no hay razón: *locura* y *razón* son términos antitéticos; tan antitéticos como *salud* y *enfermedad*. ¿Qué es la *razón*? La *salud* de la mente; ¿Qué la *locura*? La *enfermedad* mental.

Así, pues, cuando el Código penal cita como escepción de la irresponsabilidad del loco el haber obrado en *un intervalo de razón*, dice claramente que la responsabilidad es sólo exigible á aquel que, habiendo estado loco, ha llegado á curarse, *definitiva* ó *temporariamente*, de la locura.

A mente insana, patológica, anormal, irresponsabilidad completa; á mente sana, razón ó normalidad mental, responsabilidad criminal.

Conviene hacer hincapié en estas particularidades, porque, si los tribunales se atuvieran estrictamente á la letra —que no puede menos que revelar el espíritu—del Código penal, desaparecerían de los procesos criminales muchísimas cuestiones que causan hacinamiento inútil y no poco enredo. En tal caso, los peritos médicos dejaríamos de vernos asediados por preguntas tan triviales y tan poco científicas como las siguientes, que suelen reproducirse en cada caso en los juicios orales:

«En el supuesto de que el procesado padezca una enfermedad mental, de fecha anterior á la comisión del delito, al ejecutar éste ¿pudo hacerlo en un *intervalo lúcido*?»

«El procesado, aun suponiéndole en estado de alienación mental, ¿pudo, al cometer el delito, dominar su impulsión morbosa, y por consiguiente, dejar de efectuar el acto criminal?»

«El procesado, según resulta de autos, para llevar á efecto su fatal designio, preparó las cosas, calculó los obstáculos que encontraría y buscó los medios de avasallarlos; esto prueba que efectuó varios razonamientos conducentes á un fin lógico; ¿es compatible la alienación mental con el ejercicio expedito del raciocinio?»

«El procesado es un monomaniaco; el crimen de que se

le acusa no tiene relación visible con el objeto parcial de su delirio; obró con la parte sana de su mente; ¿es, pues, criminalmente responsable del mal que hizo?»

«El procesado, al cometer el delito, ha obrado, al parecer, impulsado por los mismos móviles y con los mismos procedimientos que los criminales ordinarios; dícese de él que estaba loco; ¿tiene la ciencia algún medio para decidir, por el hecho criminal en sí mismo, si éste fué regido por una mente sana ó por una mente enferma?»

«Los alienistas ponderan las excelencias del tratamiento moral que emplean en los manicomios. Con halagos ó con amenazas, con paseos ó días de reclusión, con la imposición de la camisa de fuerza ó con chorros de intimidación, dominan la moral de los orates y mantienen la disciplina en el establecimiento; ¿por qué no reprimir ó castigar á los locos criminales, en expectativa de que no causen males, y de que se mejoren ó curen?»

No es esta la ocasión de resolver esta y otras muchísimas cuestiones que entraña la de la responsabilidad criminal de los alienados. Nuestro Código penal, conforme en esta parte, con el criterio antropológico, las cierra todas: donde hay locura, no cabe responsabilidad criminal. El que no más pensase exigir responsabilidad á un loco, daría muestras de no conocer el artículo octavo de nuestro Código y de estar privado de toda noción de medicina mental.

Tratando tan sólo de *la manera de armonizar el lenguaje y el espíritu del derecho penal con el estado actual de los conocimientos frenopáticos*, y siendo, como es, el Código penal la expresión de este derecho, es obvio que, resultando excusadas, por los méritos de nuestra ley, las cuestiones que acabo de apuntar, podría dar por terminada mi tarea y remitir para la solución de las preguntas á los diferentes tratados de Medicina legal y particularmente al magnífico libro del Dr. Maustley *El crimen y la locura*, que he tenido la honra de citar alguna otra vez en este casi improvisado trabajo. Mas no quiero que se diga que en alguna ocasión he acordado poca estima á las socilitaciones de ilustración que los Tribunales hacen á los médicos; y así, para poner en concordancia los respetos inter-profesionales con las limitaciones

que impone el tema, expondré sumariamente el criterio de la Medicina mental en los apuntados asuntos.

a) Nuestro Código penal habla de *intervalos de razón*, y no incurre, como otros Códigos penales, en la vulgaridad de mentar, como excepción de responsabilidad, los *intervalos lúcidos* de la locura. El *intervalo lúcido* en las frenopatías, no lo es de *razón*, sino de *remisión* de los síntomas frenopáticos; el *intervalo lúcido* hay aún bastante intensidad de trastorno mental para que el sujeto no se halle en aptitud de responder de sus actos ni de sus palabras. El *intervalo lúcido*, equivale al período de *remisión* de las fiebres remitentes, ó cuando más, al de *apirexia* de los intermitentes: el enfermo, en esos estados de calma, se halla mejor y más razonable; pero no tiene las aptitudes normales, ó de salud, que incitan al trabajo y á la alimentación ordinaria, al goce de los afectos de familia, etc. Existen *locuras periódicas*, que atacan de tiempo en tiempo, dejando entre uno y otro ataque, intervalos de perfecta razón. Estos ataques sucesivos no constituyen una sola enfermedad, sino un número mayor ó menor de recidivas en un mismo ó parecido estado morboso. Digo *parecido*, porque aun cuando suelen tener entre sí alguna semejanza los diferentes accesos de locura que recaen en un dado individuo, no es raro observar entre ellos muy notables diferencias y aun contrastes muy chocantes; así tal sujeto que un día ingresó en el Manicomio con una locura melancólica, vuelve al año siguiente con una manía de grandezas.

Casi todas las neuropatías se hallan sometidas á la ley de periodicidad, que impera en el sistema nervioso; los ataques, de las vesanías periódicas,—lo repito,— son *recidivas*; no exacerbaciones de una sola enfermedad intercalados con remisiones. Las remisiones, que constituyen los intervalos lúcidos, no son propios de las locuras periódicas, sino de las de tipo continuo.

En *Nueva-Belén* hay un sujeto que, desde doce años, padece una locura intermitente de tipo tercianario perfectísimo: en tan largo plazo, no se ha desviado de la interpolación ó alternativa de razón y locura, ni tan sólo un día. En él los días *buenos* no son *intervalos lúcidos*, sino de cabal razón; en ellos se le deja en toda libertad y pasa el día fuera del estableci-

miento. Si en uno de estos días cometiese un delito, le consideraría *totalmente responsable*. Pero, he de decirlo con sinceridad, en veinticinco años de ejercicio de la Medicina mental, no he visto otro caso como este.

b) Pretender juzgar de lo que pasa en una mente enferma por lo que ocurre en la mente sana, es un propósito ilógico y por lo mismo, ocasionado al error. Si algo hay comparable á la mente del loco, no es precisamente la del cuerdo, sino la del que sueña. Los dislates de los ensueños, dan, en efecto, una idea aproximada de las anomalías funcionales que experimenta el cerebro bajo el imperio de la locura. ¿Qué fuerza de voluntad, qué actividad, sentida del cerebro, nos es dado oponer á los delirios de los ensueños? ¿Hay cosa más ilógica, más mal hilvanada, que el tema de un ensueño? Pues la misma ausencia de fuerza moral, el mismo automatismo inconsciente, pero todo más acentuado, se encuentran en la mente del loco. No se diga, pues, que éste al ejecutar el delirio pudo dominar su impulsión dañina.

c) En materia de Psicología no conozco error más craso que el confundir la *razón* con el *raciocinio*. *Racionar* es enlazar juicios por sus naturales vínculos y analogías, para compararlos entre sí; el *raciocinio* es un elemento funcional que preside á las determinaciones de la voluntad. La *razón*,—ya lo llevo dicho—es una síntesis hígida: es la *salud* de la mente. Puede en una enfermedad mental haber trastorno del raciocinio: en este caso hay incoherencia de las ideas; pero, en la inmensa mayoría de los delirios, no sólo subsiste el raciocinio, sino que aquellos viven y se generalizan por el apoyo que éste les proporciona. En un principio, el raciocinio, apoyado en ideas sanas, repelía al delirio; más tarde hay un *pronunciamiento cerebral*, al cual se adhiere el raciocinio. Entonces éste constituye el obstáculo principal para la curación de la locura. Afianzada en el raciocinio, la idea morbosa toma carta de naturaleza en el cerebro. Es ya inexpugnable por los razonamientos de los cuerdos. La locura llamada *razonadora* es siempre incurable.

Locke ha dicho que los locos raciocinan correctamente sobre premisas falsas; no diré que esto no suceda en algunos casos, pero lo más ordinario es que, como dice Mautsley,

«el loco raciocina *locamente* sobre premisas *locas*; no hace lo que debiera hacer, si su idea delirante fuese una idea sana, sino que hace lo que no debería hacer si esta idea delirante fuese una realidad positiva; en una palabra, lo que al loco le falta es salud de la mente. ¿Quién, pues, como no sea el metafísico, adorador de sus teorías é ignorante de los hechos, se atrevería á precisar hasta qué punto el acto de un loco se refiere á un delirio?»

e) «Hay un caso bien conocido y á menudo citado por los autores de medicina legal: Un jóven tocado de cierto grado de imbecilidad, de maneras enteramente infantiles, tenía pasión por los molinos de viento; sentábase á corta distancia de la maravillosa máquina, y hubiera permanecido así horas enteras para verlos rodar. Se creyó que se le podría curar de su manía separándole del país, y se le mandó á un punto en donde no había molinos de viento. Cierto día prendió fuego á la casa en que residía. Otro día, arrastró á un niño á un bosque vecino y, tratando de matarle, le cortó y mutiló horriblemente las piernas. Antes de estos ataques, no había manifestado tendencias dañinas. Ya podrían torturarse la mente todos los profesores de lógica y de filosofía moral de Inglaterra, y probablemente no hallarían el motivo que conducia á este imbécil á cometer tales atrocidades. Y sin embargo, este motivo era muy sencillo: el infeliz no había cometido estos dos crímenes sino para obligar á volverle á conducir á las inmediaciones de sus queridos molinos de viento.»

e) Juzgar del inmediato móvil de un crimen por el crimen mismo y distinguir, por este solo indicio, las condiciones en que se hallaba la mente del autor, es, en verdad, un propósito sobrehumano. Cierto que muchas veces las condiciones con que efectuado un crimen son bastantes á revelar la obra de la sinrazón; mas estos casos en modo alguno pueden servir de base para un criterio jurídico, pues no hay duda de que muchos locos, rematadamente locos, ejecutan actos perversos con los mismos antecedentes, circunstancias y consecuencias que los cuerdos. No tiene, pues, la Medicina legal un reactivo seguro é infalible para diferenciar las obras de la locura de las de la mente sana. De ahí la necesidad de que la peritación médica se atenga al estudio de cada caso, con

sus antecedentes, circunstancias, resultados y estados, pasado y presente, del acusado, para determinar la responsabilidad ó irresponsabilidad del mismo al cometer el delito.

f/ Para el vulgo de todos los tiempos y para ciertos filósofos de época atrasada, ha sido de gran valor el apotegma que dice: «*el loco por la pena es cuerdo.*» Esta sentencia agudísima, que fuera graciosa, si no fuera tan cruel, encuentra su *pendant* en la historia pedagógica: «*la letra con sangre entra.*» Pedagogos y frenópatas de nuestros días saben, por ciencia cierta, que con castigos corporales no se educan niños ni se curan locos. Las medidas disciplinarias que se emplean en las escuelas y en los manicomios, de todo tienen menos violencia; esta es la razón de su eficacia. Esto pudo dar pie á que ciertos juristas pensasen que los castigos de la ley, aplicados á determinados locos, servirían para corregirles y enmendarles. Concedamos algo á la represión; mas no sea la vara del cabo de presidio, ni mucho menos la mano del verdugo, las encargadas de estas puniciones. Niños y locos se parecen mucho: ni los unos ni los otros tienen completo el juicio: aquéllos, porque aún no han llegado á la madurez de la razón; éstos, porque la han perdido. ¿Qué padre enviaría á los tribunales al niño que no estudiase las lecciones? El maestro sabría castigarle y estimularle al trabajo. ¿No es ya bastante castigo para el loco su reclusión en el Manicomio? En este caso, la reclusión es un remedio, no un castigo.... Tratándose de evacuar un derrame pleurítico ¿nos valdríamos del puñal del asesino ó del trocar del cirujano?

CONCLUSIONES

1.ª En el estado actual de la civilización, los conocimientos antropológicos deben ser el principal fundamento de las leyes.

2.ª El Código penal que rige en España, presenta, desde el punto de vista antropológico, defectos de trascendencia, los cuales no se corregirían importando modificaciones fundadas en los Códigos penales de otras naciones vecinas, pues, en general, todas estas leyes adolecen de los mismos vicios: la única manera de subsanarlos sería poniendo el *lenguaje y el espíritu del Código penal al nivel de los conocimientos frenopáticos*.

3.ª Los defectos de que adolece el Código penal se refieren: unos á la *forma*, ó sea á la terminología médica que en él se emplea, y otros al *fondo*, ó sea al espíritu de la ley; aun cuando sean importante subsanar las imperfecciones del lenguaje, lo es mucho más enmendar el espíritu de la ley penal.

4.ª Las discrepancias que median entre la Medicina y el Derecho, en punto á responsabilidad criminal, son radicales, pues dependen de la diferencia del criterio de entrambas ciencias: la Medicina se rige por el criterio biológico; la Jurisprudencia está saturada de criterio metafísico.

5.ª El criterio biológico en Medicina mental es anterior, en la Historia, al criterio metafísico: ya en los tiempos hipocráticos la locura fué considerada como enfermedad, y el loco tratado y asistido como un desvalido.

6.ª La influencia omímoda de la Teología y de la Metafísica durante la Edad Media, haciendo tabla rasa con todos los conocimientos de la antigüedad, hizo que se desconociera la *locura*, y que los locos fuesen considerados y tratados como posesos del demonio ó como inspirados de la divinidad: *endemoniados* ó *santos*.

7.ª Hay no sólo diferencias, sino completo antagonismo, entre las teorías metafísicas y la doctrina fisiológica en lo relativo á la esencia y funcionamiento de la mente: aquéllas se substraen á la Naturaleza y reprueban el procedimiento analítico de las ciencias biológicas; la doctrina antropológica

considera al cerebro como un conjunto de aparatos orgánicos cuyas funciones son la sensibilidad, inteligencia, voluntad y motilidad.

8.ª Para los metafísicos, que no conceden al cerebro más que una participación secundaria en las funciones psíquicas, pues éstas son meras manifestaciones de la actividad anímica, la locura no es una enfermedad del cerebro, sino un padecimiento morboso del alma; incurren en el absurdo de admitir la posibilidad de desorden ó descomposición—esta es la idea de la enfermedad—en un ente simple, indescomponible, por lo mismo que es simple: admitiendo enfermedades del alma, niegan la existencia del alma.

9.ª Uno de los errores más trascendentales de los ideólogos, consiste en pretender juzgar de los fenómenos fisiopatológicos de la locura por el conocimiento que les proporciona el estudio psicológico de su propia mente en estado de salud; olvidan que por lo mismo que las condiciones de la locura son diferentes de las de la cordura, el funcionalismo mental debe ser muy diverso en uno y otro caso.

10. Ideólogos, teólogos y metafísicos, en causa propia, esto es, cuando les aqueja una enfermedad cerebral ó mental, solicitan, para su alivio ó curación, los remedios del orden físico y farmacológico que les prescriben los médicos; hecho que en el mundo real viene en desquite de las conversiones al idealismo que los teólogos consiguen en varios casos de isquemia cerebral ó de gran debilidad patológica, senil ó agónica, que á veces sobrevienen en el encéfalo de médicos ó filósofos positivistas.

11. Sentado el precedente de que los tribunales de justicia para ilustrarse en sus fallos, cuando se trata de responsabilidad criminal relacionada con el estado de la mente de los acusados, solicitan luces de los peritos médicos, es evidente que ya no es el criterio metafísico el que prevalece en estos asuntos; de lo contrario, los llamados á esclarecer estas cuestiones serían los teólogos y los moralistas.

12. No hubo bastante acierto, cuando se reformó el Código penal, sustituyendo la palabra *demente* por la voz *imbécil*; aun cuando estos dos estados anormales—*imbecilidad* y *demencia*—tengan algunas analogías, por haber en

ambos deficiencia de actividad mental, su naturaleza es muy diferente, y convenía que hubiesen sido taxativamente nombrados en la ley como motivos de exención de la responsabilidad criminal; además, la palabra *imbecilidad*, no es genérica y comprensiva de todas las deficiencias congénitas de la mente: por encima de los *imbéciles* están los *tontos*, llamados también *flacos de espíritu* ó *espíritus débiles*, y por debajo se hallan los *idiotas*, que son los seres humanos más escasamente dotados de inteligencia; hay además un *idiotismo* ó *imbecilidad moral*, que debiera ser bien conocido por los magistrados y sobre todo por los peritos médicos, por la que el individuo, viniendo al mundo con un regular y hasta á veces excelente patrimonio de aptitudes intelectivas, carece de esas facultades morales y sentimientos altruistas que hacen del hombre un ser sociable, obtemperante de las leyes y responsable; por todo esto, el artículo primero del Código penal, que dice:

«*No delinquen y por consiguiente, están exentos de responsabilidad criminal*:

1.° *El loco y el imbécil.....*»

debiera modificarse diciendo:

«*No delinquen y, por consiguiente, están exentos de responsabilidad criminal*:

1.° *Los que padecen deficiencia congénita en el desarrollo de todas ó de alguna de las facultades de la mente, que son: los débiles de espíritu, los imbéciles y los idiotas, los dementes y los locos.*»

13. Según la escuela ideológica, la responsabilidad moral arranca del *libre albedrío*, que presupone la *conciencia*; uno y otra, según la referida escuela, son esenciales al espíritu humano, de tal manera, que ellos solos demuestran suficientemente la existencia del alma; el *Derecho penal* se funda en el que tiene la sociedad á defender sus intereses materiales y morales infligiendo castigos á los que, á sabiendas, quebrantan la ley; razón por la cual la pena es á un tiempo la expiación del delito y la natural satisfacción de la *vindicta pública*.

14. La *vindicta pública*, así como la venganza particular ó individual, nace del odio—cólera crónica ó reflexiva—pasión reprobable, si las hay, y contraria á la moral cristiana;

se quiere que el Estado, que debiera ser suprema inteligencia y suprema virtud, en nombre de la Justicia, abunde en sentimientos inmorales, y hasta inhumanos, y los ostente; se aplaude que el Estado persiga el juego y sea jugador—lotería nacional,—el homicidio y sea matador—la guerra, el cadalso, —el robo y sea usurpador—las conquistas.. ..;—el fin de las penas no debiera ser la satisfacción de una pasión innoble, sino tan sólo preservar á la sociedad de los inconvenientes de los delitos, evitando que incurriesen en ellos los buenos, y transformando en buenos y útiles á los malvados.

15. Teniendo un mismo punto de partida, es notable la diferencia, en punto al criterio práctico de la penalidad, entre la justicia teológica y la humana: aquélla, porque sabe que el principal delincuente es el alma—pues el cuerpo sólo es cómplice en el pecado,—castiga sólo al alma, difiriendo indefinidamente la hora de la punición del cuerpo; la justicia humana—que también parte del hecho anímico del libre albedrío—castiga inmediatamente al cuerpo, inocente é irresponsable —porque no esdable exigir responsabilidad á la materia,—con azotes, cárceles, presidios, destierros, horca ó decapitación; para cada delito no debiera que haber más que un castigo; mas la justicia que se funda en la Metafísica, admite dos: uno por el *delito* y otro por el *pecado*; si todo delito es pecado y si se confía en la justicia divina, que no puede errar, ¿porqué castigan los hombres, que pueden equivocarse? y si la confesión á Dios del *pecado* va seguida siempre de perdón, ¿por qué los tribunales de la tierra, que deberían inspirarse en el sublime ejemplo de la divina misericordia, se hallan privados de ser misericordiosos con los reos confesos?

16. Para la escuela positivista, ó fisiológica, la conciencia y el libre albedrío no son atributos anímicos, sino manifestaciones del funcionamiento cerebral; la conciencia es una *suma* resultante del conjunto de nociones que de nosotros mismos tenemos; el *yo* no es innato, sino que aparece en la infancia, á medida que sentimos y adquirimos ideas, y en ciertos estados morbosos—tales como la demencia y algunas formas de histerismo—experimenta sustracciones y hasta llega á desvanecerse por completo, sustituyendo la dualidad á la noción de unidad; el libre albedrío es una ilusión cerebral, depen-

diente del desconocimiento en que, durante la fluctuación de la voluntad, estamos respecto de cuál será el último motivo que nos compelerá á la determinación, puesto que la voluntad, lejos de ser libre, vive siempre esclava de los *motivos*.

17. De conformidad con el criterio fisiológico y el sentimiento moral, la penalidad legal no debiera tener por objeto el desfogue del odio colectivo, ejerciendo la venganza pública, sino presentar ante la voluntad de los hombres *motivos* bastante poderosos que les hicieran apartarse del mal y obrar el bien, y además aplicar la pena al delincuente, á fin de ofrecer á su voluntad *motivos* para enmendarse y no volver á delinquir; la pena de muerte es defectuosa, porque no puede producir este último beneficio.

18. Siendo, según el artículo primero del Código penal, el estado de locura, motivo bastante para eximir en absoluto de responsabilidad criminal,—lo cual equivale á decir que la locura presupone la irresponsabilidad—el mismo criterio médico pericial que preside al diagnóstico de la locura debería presidir en la determinación de la irresponsabilidad; esta doble tarea, que hoy día se reparte entre los médicos y el tribunal y que da lugar á casos en que un acusado á quien los peritos han declarado unánimemente *loco* al cometer el delito, sea declarado *responsable* por el tribunal, debiera ser de la exclusiva incumbencia de la Medicina legal; de lo contrario, mientras pueda acontecer que en un caso en que los médicos digan *locura*, los jueces fallen *responsabilidad*, será forzoso convenir que en esta misión, ó sobra la ciencia médica ó sobran los tribunales.

19. Al saludable influjo que de nuestros tiempos ejercen las ideas biológicas, así en el Derecho penal como en el criterio de los tribunales para la aplicación de las penas, se debe el que hoy día acaben la vida en el cadalso mucho menor número de inocentes que en otros tiempos; lo cual acusa un gran progreso en el sentido de la verdadera civilización, teniendo el ciudadano garantías suficientes de no ser tratado como criminal, sino como enfermo, en el caso de que por efecto de un trastorno de la mente, viniera á ser autor inconsciente de actos penados por la ley; es además consolador ver que menudean los indultos de la última pena

aun cuando sean objeto de esta gracia verdaderos criminales, pues todo redunda en desquite de las injusticias cometidas por la obcecación é ignorancia de la justicia histórica.

20. Yerran por completo los que piensen que la Medicina legal, en las cuestiones frenopáticas que presentan los tribunales, se atempera á ciertas reglas generales, de las cuales basta hacer aplicación á los casos concretos: el criterio de la peritación frenopática debe ser esencialmente clínico, pues cada procesado es un nuevo caso, que requiere detenido estudio individual.

21. Siendo perfectamente correcto, así en su letra como en su espíritu, el Código penal en la segunda parte del artículo 5.º, que dice que el imbécil y el loco están exentos de responsabilidad «á no ser que haya obrado en un intervalo de razón», la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1882, ha venido á desvirtuar todo el mérito del texto legal, dándole una interpretación viciosa y reñida con la medicina mental, cuando dice; «*deberá eximirse de responsabilidad por loco al autor de un delito, aun cuando no se halle en estado de locura, si se admite como probado que padecía desde mucho tiempo estos accesos de verdadera locura, durante los cuales no sabía lo que hacía ni lo que decía, cuyo estado solía durar días enteros, hallándose en tal situación cuando cometió el delito.*»

22. Los vicios de que adolece esta sentencia son: 1.º de *redundancia*, porque, á más de que todos saben que la locura viene frecuentemente por eccesos, las cuestiones de responsabilidad ó irresponsabilidad, de razón ó de locura, son planteadas por los Tribunales, no con referencia al estado mental presente del procesado, sino al en que se hallaba cuando cometió el delito; 2.º de *vaguedad*, pues cuando dice que para probar que hubo acceso de locura en el acto del crimen, es indispensable que quede *demostrado que esos accesos los padecía el sujeto desde mucho tiempo atrás*, queda indeterminado el espacio de tiempo á que se refiere la sentencia, y además cae fuera de la excepción de responsabilidad el acto criminal que hubiere sido cometido en el primer acceso de locura; 3.º de *error de concepto*, puesto que, al decir que los *accesos antecedentes debieron ser de verdadera locura*, se da á entender que existen accesos de *locura falsa*, la cual

no podría ser la *simulación de la locura*, pues ésta supone mucha cordura y mucha malignidad, ni los *accesos frenopáticos sin furor*, pues, de referirse á éstos, resultarían exceptuados del beneficio de la irresponsabilidad todos los locos quietos, los cuales son precisamente los más dañinos, á causa de que no se les mira con la prevención que inspiran los agitados y aun más los furiosos; 4.º de *disconformidad con la experiencia clínica*, pues el exigir, para que sean indicios de irresponsabilidad los accesos frenopáticos precedentes, la condición de que estos hayan *solido durar días enteros*, es desconocer que hay locuras cuyos accesos duran menos de dos días, menos de un día, menos de medio día y aun menos de una hora; 5.º de *vulgaridad de lenguaje* y *de concepto*, pues cuando la sentencia establece que para indicar irresponsabilidad los accesos precedentes, es condición que durante ellos *el sujeto no supiese lo que decía ni lo que hacía*, se incurre en el error vulgar de creer que el loco no sabe lo que hace ni lo que dice; además de que, ¿quién podría saber si el que *hace ó dice* alguna cosa, sea loco ó sea cuerdo, *sabe ó no sabe lo que hace ó lo que dice*?

23. Concuerdan perfectamente el artículo octavo del Código penal y el criterio de la responsabilidad fundado en los conocimientos frenopáticos, en cuanto aquél, después de establecer que *no delinquen y por consiguiente, están exentos de responsabilidad el imbécil y el loco*, añade la condición excepcional de que *éste*—es decir, el *loco*, no el *imbécil*—*haya obrado en un intervalo de razón*;. .... *intervalo de razón* que no podría ser un *intervalo lúcido*, porque en este no hay *razón*; es decir, salud mental, sino *remisión* ó calma de los síntomas frenopáticos; de donde resulta, que sólo puede delinquir el *cuerdo*, nunca el *loco*, pues el *loco* que obra en *intervalo de razón*, no es tal *loco*, sino un *cuerdo* que ha sido *loco*, pero se ha curado; por más que pueda recidivar en la locura, como aquel que se ha curado de cualquiera otra enfermedad se halla más ó menos expuesto á volverla á padecer.

24. Si los Tribunales de justicia se atuvieran á la letra del Código penal—que no puede menos que expresar su espíritu—no aparecerían en los procesos criminales muchas cuestiones de Medicina legal que huelgan en éllos por com-

pleto, pues la declaración de *irresponsable* que le corresponde al loco las cierra todas.

25. No hay que buscar responsabilidad criminal respecto de actos verificados durante un *intervalo lúcido* de la locura, pues este no es un periodo de *razón*, ó *salud de la mente*, sino una *remisión*, ó calma del delirio.

26. Seria absurdo proponerse aquilatar los grados de fuerza de resistencia que el loco pudo emplear para resistir al impulso criminal, porque los móviles del funcionalismo cerebral en estado frenopático, no se parecen en nada á los que rigen á la mente sana; si á algo es comparable el estado de la mente del loco, no es al estado de la mente del cuerdo, sino al del cerebro en los ensueños.

27. Es crasísimo error en materia psicológica confundir el *raciocinio* con la *razón;* aquél es una función cerebral por la que se enlazan los juicios; al paso que ésta es el estado hígido de la mente; no solamente raciocinan los locos, sinó que el raciocinio, aplicado, como de ordinario se aplica, al delirio, es el obstáculo mayor para la curación de la locura: la *locura razonadora* es casi siempre incurable; así, pues, no porque un loco, al cometer un crimen, haya raciocinado—enlazado juicios—se ha de pensar que fué más responsable que si hubiese obrado sin raciocinar.

28. Es opuesto el criterio de la Medicina mental creer que los que adolecen de *locuras* ó *delirios parciales* incurren en responsabilidad cuando cometen crímenes ajenos al tema de su delirio; puesto que no es cierto que el loco rociocine cuerdamente sobre premisas falsas, sinó que muchas veces los locos raciocinan *locamente* sobre premisas *locas;* de ahí que sea de todo punto imposible decidir si el acto criminal tuvo ó dejó de tener relación más ó menos directa con la idea morbosa que avasalla la mente.

29. No posee la Medicina legal un medio para distinguir, por el solo hecho criminal y las circunstancias en que fué ejecutado, si éste fué regido por mente sana ó morbosa; de donde la imposibilidad de atribuir responsabilidad á un sujeto por el mero hecho de haber ejecutado el crimen en las mismas condiciones y con los mismos procedimientos de que suelen valerse los verdaderos criminales; sólo el estudio

atento de los antecedentes, condiciones y hechos subsiguientes á la comisión del delito, con referencia al acusado, unido todo el examen clínico del mismo, puede proporcionar la solución que en estos casos se pide.

30. De que los locos, así como los niños—unos y otros tipos incompletos de razón, aquéllos por haberla perdido y éstos por no haberla aún totalmente adquirido cual corresponde á la edad madura—sean susceptibles de educación y disciplina, unos en el manicomio y otros en la escuela, no se sigue que haya de ser cosa útil, ni mucho menos justa, la aplicación de las penas del Código para enmendar y corregir á los alienados; si corrección merece el loco y si conviene aplicarle alguna, debe estimarse para él suficiente la reclusión en el manicomio, la cual, al paso que puede obrar curándole, preserva á la sociedad de los perjuicios que pueden causarle los actos frenopáticos.

Llego, señores, al término de mi tarea y me espanto de mi obra. Me espanto, porque, con un insignificante caudal de conocimientos, me he visto precisado á construir un edificio, que, siendo muy alto, para ser útil, debería ser tan sólido, que no pudieran cuartearlo los arietes ni las catapultas de la escuela penal histórica basada en la Metafísica.

Aun cuando directamente enlazada con una gravísima cuestión de Derecho público, es tan pobre mi trabajo, que se halla totalmente desprovisto de la envidiable erudición y profusión de textos que campean en las obras de Jurisprudencia. Lo reconozco: esto es un gran defecto; tal vez no me hubiera sido imposible subsanarlo invirtiendo algunas horas en investigaciones bibliográficas; pero cúlpese á la educación de mi espíritu, más versado en los hechos que en los libros. El criterio biológico que me ha servido de guía tiene sus fuentes de conocimiento en la Naturaleza. No olviden los que me han oído, que este trabajo es obra de médico, y aunque, como á tal, valga muy poco, conviene tener en cuenta que, para hacer algo de provecho en materia de legislación antropológica, es indispensable marchar desde la Medicina á la Jurisprudencia, esto es, del hombre á la ley, y no de la ley al hombre. HE DICHO.

INDICE

PÁG.

I.—El espíritu de las leyes debe ser antropológico.. 3

II.—Desde el punto de vista antropológico nuestro Código penal adolece de defectos de lenguaje y de fondo.. 4

III.—En patología mental, el criterio fisiológico es, en la Historia, anterior al metafísico. 5

IV.—Concepto de la locura, en la Edad Media, fundado en la Teología. 6

V.—El idealismo en pugna con la Fisiología cerebral.. 8

VI.—Influjo del idealismo en el atraso de la verdadera noción de la Fisiología cerebral.. 10

VII.—El criterio jurídico es y debe ser fisiológico.. 13

VIII.—Cuestión terminológica. 14

IX.—Cuestiones de fondo.—La conciencia, el libre albedrío y las penas.. 21

X.—La conciencia y la libertad moral fisiológicamente estudiadas. 24

XI.—Aplicaciones del criterio antropológico de la responsabilidad al derecho penal. 28

XII.—El criterio antropológico en relación con la irresponsabilidad de los alienados.. 31

XIII.—Influencia que la Medicina mental ejerce en el Derecho penal.. 31

XIV.—El artículo octavo del Código penal y la sentencia del Tribunal Supremo.. 37

XV.—El artículo octavo del Código penal y las cuestiones que los Tribunales proponen á los peritos. 41

Conclusiones. 48

ERRATAS

Página	Línea	Dice	Debe decir
15	21	con él muchos	con ellos muchos
33	10	incumbre	incumbe
45	20	*Racionar*	*Raciocinar*
46	31	que efectuado	que fué efectuado